

א"ג ע"א/

7/7/2026

מספר פנימי : 2227218
מספר סימוכין : 2025-000175
נספח מס' מ-1822/א'

**הצעת חוק רשויות תחבורה ציבורית (רשויות מטרופוליניות ורשות ארצית),
התשפ"ו-2026**

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2025), התשפ"ה-2024 (להלן – הצעת חוק התוכנית הכלכלית), נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ט"ז בכסלו התשפ"ה (17 בדצמבר 2024) [בישיבה שהחלה ביום ט"ו בכסלו התשפ"ה (16 בדצמבר 2024)], והועברה לוועדת הכנסת, לקביעת הוועדות שיטפלו בהכנתה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.

ביום ט"ו בטבת התשפ"ה (15 בינואר 2025) החליטה הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת הוועדה לפצל את הצעת החוק להצעות חוק נפרדות ולהעביר לוועדת הכנסת את פרק ח' להצעת החוק (רשויות תחבורה ציבורית (רשויות מטרופוליניות ורשות ארצית)).

ביום ה' בניסן התשפ"ו (23 במרץ 2026) הודיעה ועדת הכנסת לכנסת כי החליטה, בהתאם להוראות סעיף 83(ב) לתקנון הכנסת, להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הכלכלה.

הצעת החוק, הכוללת את פרק ח', מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה השלישית ביום כ"ב בתמוז התשפ"ו (7 ביולי 2026).

להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

א"ג ע"א

7/7/2026

הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

מספר פנימי : 2227218
מספר סימוכין : 2025-000175
נספח מס' מ-1822/א'

חוק רשויות תחבורה ציבורית (רשויות מטרופוליניות ורשות ארצית), התשפ"ו-2026

פרק א': הגדרות

הגדרות

1. בחוק זה –

"הפרת תעבורה" – כהגדרתה בחוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ד-
2024¹;

"ועדת הכלכלה" – ועדת הכלכלה של הכנסת;

"חבר מועצה מטעם רשות מקומית" – חבר מועצה של הרשות המטרופולינית
כאמור בסעיף 9(א)(1);

"חוק הבחירה הישירה" – חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם), התשל"ה-1975²;

"חוק החברות הממשלתיות" – חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975³;

"חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985⁴;

"יעדי שירות" – יעדים לייעול ולטיוב של רמת השירות בתחבורה הציבורית,
ובכלל זה לעניין מהירות הנסיעה בה, זמינותה, אמינותה ופריסתה, וכן
לעניין הטיפול בפניות ציבור;

"מועד ההקמה", של רשות מטרופולינית – כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) לעניין רשות מטרופולינית גוש דן, רשות מטרופולינית ירושלים
ורשות מטרופוליניות חיפה – יום תחילתו של חוק זה;

¹
² ס"ח התשל"ה, עמ' 211.
³ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.
⁴ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

א"ג ע"א/

7/7/2026

- (2) לעניין רשות מטרופולינית אחרת – יום תחילתו של צו ההקמה של הרשות;
- "מועד תחילת הפעילות", של רשות מטרופולינית – המועד שבו פורסמה ברשומות הודעה כאמור בסעיף 4;
- "מועצה", "מועצת רשות" – מועצה של רשות מטרופולינית כמשמעותה בסימן ב' לפרק ג';
- "מידע אישי" – כהגדרתו בסעיף 3 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981⁵;
- "מיתקן תחבורתי" – כהגדרתו בפקודת התעבורה⁶;
- "הממונה על התקציבים" – הממונה על התקציבים במשרד האוצר;
- "מנהל רשות", "מנהל רשות מטרופולינית" – המנהל הכללי של רשות מטרופולינית שמונה לפי סעיף 27;
- "מנהל הרשות הארצית" – מנהל הרשות הארצית שמונה לפי סעיף 53;
- "המפקח" – המפקח על התעבורה כהגדרתו בפקודת התעבורה;
- "המשרד" – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;
- "נושא משרה", ברשות מטרופולינית – מנהל הרשות, משנה או סגן למנהל הרשות ובכלל זה סגן מנהל כספים ברשות, כל מנהל הכפוף במישורין למנהל הרשות, מהנדס הרשות, או כל מי שממלא תפקיד כאמור ברשות אף אם תוארו שונה, וכן חבר מועצה;
- "סגן קבוע לראש הרשות המקומית" – ממלא מקום ראש הרשות המקומית שנבחר לפי סעיף 14 לחוק הבחירה הישירה;
- "העיר הראשית", במטרופולין – העיר שנקבעה בתוספת הראשונה או בצו ההקמה של הרשות, לפי העניין;
- "פקודת מסילות הברזל" – פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972⁷;

⁵ ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

⁷ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485.

א"ג ע"א

7/7/2026

"צו הקמה", של רשות מטרופולינית – צו להקמה של רשות מטרופולינית
שנקבע לפי סעיף 3;

"צירי רשות" ו"צירי ניהול תנועה", ו"קו שירות" למוניות או לאוטובוסים"
– כהגדרתם בסעיף 177 לפקודת התעבורה;

"הרשות הארצית" – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית שהוקמה לפי סעיף
51;

"רשות מטרופולינית" או "רשות" – רשות מטרופולינית לתחבורה ציבורית
שהוקמה לפי סעיף 2 או 3;

"תוכנית תחבורתית רב-שנתית" – תוכנית תחבורתית רב-שנתית של רשות
מטרופולינית או של הרשות הארצית, הכוללת את הפרטים האמורים
בסעיף 5(ב)(9) או 52(א)(4), לפי העניין;

"תחום המטרופולין" – התחום הגאוגרפי שבאחריותה של רשות מטרופולינית,
כפי שנקבע בתוספת הראשונה או בצו ההקמה של הרשות, לפי העניין;

"השר" – שר התחבורה והבטיחות בדרכים;

"השרים" – השר ושר האוצר.

פרק ב': הקמת רשות מטרופולינית, ייעודה ותפקידיה

2. הקמת רשויות
מטרופוליניות גוש
דן, ירושלים וחיפה (א) מוקמות בזה –

(1) רשות מטרופולינית גוש דן;

(2) רשות מטרופולינית ירושלים;

(3) רשות מטרופולינית חיפה.

(ב) בתוספת הראשונה יפורטו כל אלה: העיר הראשית בכל רשות
מטרופולינית שהוקמה כאמור בסעיף קטן (א), הרשויות המקומיות הכלולות
בה, תחום המטרופולין, שיעור כוח ההצבעה של כל אחד מחברי המועצה של
הרשות המטרופולינית שהוא חבר מועצה מטעם רשות מקומית, המחושב
בהתאם להוראות סעיף 18, ודרישה לרוב מיוחד כאמור בסעיף 3, אם ישנה.

א"ג ע"א

7/7/2026

(ג) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה, ובכלל זה לכלול בה פרטים נוספים המנויים בסעיף 3, ובלבד ששינוי כאמור ייעשה בהתאם להוראות הסעיף האמור ולשיקולים המנויים בו.

3. סמכות להקמת רשויות מטרופוליניות נוספות
(א) השר רשאי, בצו, להקים רשות מטרופולינית במטרופולין הקבועה בתוספת השנייה; הצו וכל שינוי בו ייקבעו –

(1) לאחר התייעצות עם הרשות הארצית לעניין סעיף קטן (ג)(3) ו-(4), ושמיעת הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, ולעניין רשות מטרופולינית קיימת – גם לאחר שמיעתה;

(2) בהסכמת שר האוצר, ולעניין פרטי הצו כאמור בסעיף קטן (ב) – גם לאחר התייעצות עם שר הפנים;
(3) באישור ועדת הכלכלה.

(ב) בצו הקמה של רשות מטרופולינית ייקבעו הפרטים האלה:

(1) העיר הראשית במטרופולין, שהיא העיר שבה עיקר הפעילות הכלכלית, החברתית והתרבותית של המטרופולין;

(2) הרשויות המקומיות הכלולות ברשות המטרופולינית;

(3) תחום המטרופולין;

(4) שיעור כוח ההצבעה של כל אחד מחברי המועצה של הרשות המטרופולינית שהוא חבר מועצה מטעם רשות מקומית, המחושב בהתאם להוראות סעיף 18;

(5) רוב מיוחד שיידרש לשם קבלת החלטה במועצה בעניין קביעת הסכומים לפי סעיף 11(12), שהרשות המטרופולינית תגבה מהרשויות המקומיות הכלולות בה.

(ג) קביעת רשות מקומית וכל שטח נוסף שאינו בתחום רשות מקומית (בסעיף קטן זה – שטח נוסף) אשר ייכללו ברשות מטרופולינית וכן קביעת תחום המטרופולין, בצו ההקמה, יהיו בכפוף לתנאים ולשיקולים אלה:

א"ג ע"מ

7/7/2026

(1) בין הרשויות המקומיות והשטחים הנוספים הנכללים בתחום המטרופולין יש רצף גאוגרפי;

(2) שטח של רשות מקומית הכלולה ברשות המטרופולינית ייכלל בשלמותו בתחום המטרופולין;

(3) בין הרשות המקומית או השטח הנוסף, לפי העניין, ובין העיר הראשית במטרופולין, מתקיימות זיקות כלכליות, חברתיות, תרבותיות או אחרות, שיש להן השלכה ניכרת על היבטי תחבורה בין הרשות המקומית או השטח הנוסף, לפי העניין, ובין העיר הראשית;

(4) בקביעת רשות מקומית ושטח נוסף שייכללו בתחום המטרופולין יובאו בחשבון שיקולים אלה:

(א) היקף מערכות להסעת המונים וקווי שירות לאוטובוסים אשר מסלולם עובר או מיועד לעבור בשטח הרשות המקומית או בשטח הנוסף, לפי העניין, ובינם ובין העיר הראשית במטרופולין;

(ב) קרבה גאוגרפית של הרשות המקומית או של השטח הנוסף, לפי העניין, לעיר הראשית במטרופולין;

(ג) היקפי התנועה היומיים, בכל אמצעי התחבורה הציבורית והפרטית, מהרשות המקומית או השטח הנוסף, לפי העניין, אל העיר הראשית במטרופולין ואל רשויות מקומיות בסביבתם של הרשות המקומית או השטח הנוסף.

(ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), בצו הקמה של רשות רשאי השר לקבוע רוב העולה על הרוב הנדרש לפי סעיף 21(א) (בחוק זה – רוב מיוחד) לקבלת החלטות במועצה, אם שיעור כוח ההצבעה של חבר המועצה שהוא נציג העיר הראשית במטרופולין עולה על 50% מכוח ההצבעה של כלל חברי המועצה, או אם סבר כי הדבר דרוש לשם שמירה על אינטרסים תחבורתיים של הרשות המטרופולינית כולה; קבע השר כאמור, יידרש רוב מיוחד לגבי כל אחד מאלה:

(1) אישור הצעת תקציב הרשות המטרופולינית כאמור בסעיף 11(4);

(2) אישור תוכנית העבודה השנתית של הרשות המטרופולינית כאמור בסעיף 11(6).

א"ג ע"א

7/7/2026

(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לעניין שינוי צו הקמה של רשות מטרופולינית שעניינו הוספת רשות מקומית לרשות מטרופולינית או גריעת רשות מקומית מרשות מטרופולינית, יחולו גם הוראות אלה, נוסף על השיקולים המנויים בסעיף קטן (ג)(4):

(1) בשינוי צו שעניינו הוספת רשות מקומית לרשות מטרופולינית תובא בחשבון עמדת הרשות המקומית הנוגעת בדבר;

(2) לא ייקבע צו שעניינו גריעת רשות מקומית מרשות מטרופולינית, אלא בהתקיים אחד מאלה:

(א) התקבלה הסכמת הרשות המקומית הנוגעת בדבר;

(ב) הגריעה נובעת מהקמת רשות מטרופולינית אחרת שבה תיכלל אותה רשות מקומית;

(ג) לדעת השר, הרשות המקומית הנוגעת בדבר אינה משתפת פעולה עם הרשות המטרופולינית, באופן הפוגע בתפקוד הרשות המטרופולינית;

(3) בשינוי צו לפי סעיף קטן זה, יתוקן בהתאם כוח ההצבעה של חברי מועצת הרשות לפי סעיף 18.

(ו) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי, בצו, להוסיף מטרופולינים לתוספת השנייה; לעניין זה, "מטרופולין" – מקבץ של רשויות מקומיות ושטחים שאינם בתחום רשות מקומית, אשר מתקיימות בינם ובין העיר הראשית זיקות כלכליות, חברתיות, תרבותיות או אחרות, שיש להן השלכה על היבטי תחבורה.

מועד תחילת פעילות של רשות מטרופולינית יהיה במועד שפרסם יושב ראש מועצת הרשות המטרופולינית ברשומות, שהתקיימו בו שני אלה:

מועד תחילת פעילות של רשות מטרופולינית

(1) המועצה מינתה את מנהל הרשות, את היועץ המשפטי של הרשות ואת המבקר הפנימי של הרשות, בהתאם להוראות סעיפים 27, 37 ו-38;

א"ג ע"א

7/7/2026

(2) השרים אישרו את הצעת התקציב השנתי לשנת פעילותה הראשונה של הרשות, בהתאם להוראות סעיף 45, שהמועצה הגישה לאישורם לפי סעיף 11(4); לא הודיעו השרים על התנגדותם להצעת התקציב בתוך ארבעה חודשים ממועד הגשתה, יראו אותה כמאושרת לעניין פסקה זו בתנאים שנקבעו בחוות דעתה של המועצה, אם נקבעו.

ייעוד רשות
מטרופולינית
ותפקידיה

5. (א) בביצוע תפקידיה לפי סעיף זה תפעל רשות מטרופולינית לקידום, פיתוח וייעול התחבורה הציבורית בתחום המטרופולין, בין השאר לשם הפחתת גודש התנועה והפחתת השימוש ברכב פרטי.

(ב) תפקידי רשות מטרופולינית הם:

(1) לקבוע מדיניות בתחום התחבורה הציבורית ובתחומים אחרים המשפיעים על השימוש בתחבורה ציבורית ועל הפחתת גודש התנועה, בתחום המטרופולין, ובכלל זה מדיניות חניה ומדיניות לעניין אמצעי תחבורה נוספים;

(2) לנהל פעילות ורישוי של התחבורה הציבורית בתחום המטרופולין ולפקח על הפעלתה, ובכלל זה לתת רישיונות להפעלת קווי שירות למוניות ולאוטובוסים ולהפעלת מיתקנים תחבורתיים בהתאם להוראות סעיפים 77 עד 77יב לפקודת התעבורה, וכן לתת שירותים בעניינים הנוגעים למסילת ברזל מקומית בכפוף להוראות סעיף 46מט לפקודת מסילות הברזל, או למערכת הסעת המונים שאינה מסילתית, ובכלל זה רכבל אשר דמי הנסיעה בו מוסדרים בהוראות לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996⁸, בכפוף להוראות סעיף 77יט לפקודת התעבורה;

(3) לקבוע את הסדרי התנועה של התחבורה הציבורית, לבצע את הפעולות הדרושות ליישומם ולניהול התנועה, בתחום המטרופולין, בהתאם לסמכותה כרשות תימרון לפי סעיף 77יד לפקודת התעבורה, ובכלל זה להקים, להפעיל או לנהל מרכז לניהול תנועה בתחום המטרופולין;

(4) לאכוף עבירות תעבורה והפרות תעבורה בצירי רשות ובצירי ניהול תנועה בתחום המטרופולין, בהתאם להוראות סעיף 77טו לפקודת התעבורה;

⁸ ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

א"ג ע"א/

7/7/2026

(5) לקבוע הסדרי חניה בהתאם למדיניות החניה שתיקבע כאמור בפסקה (1), בצירי רשות ובצירי ניהול תנועה בתחום המטרופולין, לפי סעיף 77טז לפקודת התעבורה;

(6) לאסוף מידע, למעט מידע אישי, הנוגע לשירותי תחבורה ציבורית בתחום המטרופולין ולהנגישו לציבור, ובכלל זה להקים מרכז מידע מטרופוליני לתחבורה ציבורית לפי סעיף 77יז לפקודת התעבורה, וכן לטפל בפניות ציבור;

(7) ליזום, לתכנן, להקים, להפעיל ולתחזק תשתיות לתחבורה ציבורית בתחום המטרופולין, לרבות שימושים נלווים לתחבורה הציבורית ובכלל זה שבילי אופניים, בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה;

(8) לייעץ למשרד בכל עניין הנוגע לתחבורה הציבורית בתחום המטרופולין;

(9) לגבש תוכנית תחבורתית רב-שנתית למטרופולין וליישמה באמצעות גיבוש וביצוע של תוכניות עבודה שנתיות; תוכנית תחבורתית רב-שנתית תתייחס לכלל היבטי התחבורה הציבורית בתחום המטרופולין ולתחומים אחרים המשפיעים על השימוש בה ועל הפחתת גודש התנועה, ובין השאר יפורטו בה עקרונות המדיניות של הרשות המטרופולינית שעל בסיסן היא גובשה, והיא תפורסם לציבור באתר הרשות;

(10) לבצע כל תפקיד אחר לעניין שירותי תחבורה ציבורית, שהוטל עליה לפי כל דין.

(ג) (1) רשות מטרופולינית רשאית להתקשר בחוזה עם גוף ציבורי לשם מתן שירותים לגוף הציבורי או ביצוע פעולות עבורו, גם מחוץ לתחום המטרופולין, לגבי כל אחד מאלה:

(א) תחום מהתחומים המנויים בסעיף קטן (ב)(2), למעט לעניין רישוי ופיקוח;

(ב) תחום מהתחומים המנויים בסעיף קטן (ב)(6) ו-(7);

(ג) הקמה, הפעלה או ניהול מרכז לניהול תנועה;

(ד) מתן ייעוץ בתחום תפקידיה.

א"ג ע"א/

7/7/2026

(2) התקשרות כאמור בפסקה (1) תובא לאישור מועצת הרשות המטרופולינית, אולם הרשות לא תאשר התקשרות כאמור אם מצאה שיש בה כדי לפגוע במתן שירותי התחבורה הציבורית בתחום המטרופולין או בביצוע התוכנית השנתית של הרשות.

(3) בסעיף קטן זה, "גוף ציבורי" – כל אחד מאלה:

(א) הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;

(ב) רשות מקומית, לרבות רשות מקומית באזור יהודה והשומרון;

(ג) המינהל האזרחי שהוקם בידי מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור יהודה והשומרון;

(ד) תאגיד שהוקם לפי חוק;

(ה) גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;

(ו) כל תאגיד אחר שאינו מנוי בפסקאות משנה (ד) ו-(ה), ששר האוצר קבע לגביו, בצו, כי הוא גוף ציבורי לענין סעיף קטן זה.

(ד) בביצוע תפקידיה תפעל רשות מטרופולינית בהתאם לכל אלה:

(1) עקרונות מדיניות כלליים בתחום התחבורה כפי שנקבעו בהחלטות הממשלה, כתוקפן מזמן לזמן;

(2) לא נקבעו עקרונות בנושא מסוים כאמור בפסקה (1) – עקרונות מדיניות כלליים בתחום התחבורה שיחליט עליהם השר; עקרונות כאמור יימסרו לרשות בכתב ויפורסמו באתר האינטרנט של המשרד;

(3) אמות מידה שקבע מנהל הרשות הארצית לפי סעיף 57, ובלבד שלא נקבע אחרת בהתאם לפסקאות (1) או (2).

(ה) רשות מטרופולינית תקים ותפעיל אתר אינטרנט שיהיה פתוח לשימוש הציבור.

**פרק ג': האורגנים של רשות מטרופולינית, עובדי הרשות
ובעלי תפקידים נוספים בה**

סימן א': מעמד הרשות המטרופולינית והאורגנים שלה

א"ג ע"א/

7/7/2026

- אישיות משפטית של 6. רשות מטרופולינית היא תאגיד הכשר לכל חובה, זכות ופעולה.
רשות מטרופולינית
- הרשות – גוף מבוקר 7. רשות מטרופולינית היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח –
1958 [נוסח משולב].⁹
- האורגנים של 8. האורגנים של רשות מטרופולינית הם המועצה, מנהל הרשות וועדת הביקורת.
הרשות

סימן ב': מועצת הרשות המטרופולינית

- חברי מועצת רשות 9. (א) לרשות מטרופולינית תהיה מועצה, ואלה חבריה:
מטרופולינית
- (1) ראשי הרשויות המקומיות הכלולות ברשות המטרופולינית, ואם
מינה ראש רשות מקומית הכלולה ברשות המטרופולינית את הסגן
הקבוע לראש הרשות המקומית, או את המנהל הכללי של הרשות
המקומית להיות חבר המועצה במקומו – הסגן כאמור או המנהל הכללי
של הרשות המקומית, לפי העניין;
- (2) חברים כמפורט להלן, שימנה השר:
- (א) עובד הרשות הארצית, העוסק בתחומי תפקידיה
וסמכויותיה של הרשות המטרופולינית;
- (ב) (1) בשנתיים הראשונות ממועד ההקמה של הרשות
המטרופולינית – עובד בכיר של המשרד, העוסק בתחומי
תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המטרופולינית;
- (2) החל מתום השנתיים כאמור בפסקת משנה (1) –
שני נציגי ציבור אלה:
- (א) בעל תואר אקדמי בהנדסה אזרחית, תכנון
תחבורה, כלכלה, גאוגרפיה, תכנון עירוני, מדיניות
ציבורית או ניהול, והוא בעל ניסיון של חמש שנים
לפחות בתפקיד ניהולי בתחום התחבורה
היבשתי;

⁹ ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

א"ג ע"מ

7/7/2026

(ב) חבר מקרב ארגוני החברה האזרחית בעל תואר אקדמי בהנדסה אזרחית, תכנון תחבורה, כלכלה, גאוגרפיה, תכנון עירוני, מדיניות ציבורית, משפטים, מדעי סביבה או ניהול והוא בעל ניסיון או מומחיות בתחום התחבורה, המדיניות הציבורית, הגנת הצרכן או התכנון העירוני; חבר כאמור ימונה לפי הצעת ארגון חברה אזרחית העוסק בתחום התחבורה הציבורית ורשום כעמותה או כחברה לתועלת הציבור שלוש שנים לפחות.

(ב) הודעה על ההרכב המכהן של המועצה ועל כל שינוי בו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות המטרופולינית.

סייגים לכהונה
כחבר המועצה

10. (א) לא יכהן כחבר המועצה מי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו; הוראות פסקה זו לא יחולו על חבר המועצה שהוא ראש רשות מקומית שהוגש נגדו כתב אישום ולא הושעה או הועבר מכהונתו כראש הרשות המקומית לפי סעיף 19א או 22 לחוק הבחירה הישירה;

(2) מתקיים בו ניגוד עניינים כאמור בסעיף 44(א).

(ב) בחינת קיומם של הסייגים המנויים בסעיף קטן (א), לעניין כהונה כחבר המועצה מטעם רשות מקומית, תתבצע בידי היועץ המשפטי של הרשות המטרופולינית.

תפקידי המועצה

11. תפקידי המועצה הם:

(1) לקבוע את מדיניות הרשות המטרופולינית כאמור בסעיף 5(ב) ולפקח על יישומה;

(2) למנות את מנהל הרשות לפי סעיף 27 ולפקח על פעולותיו;

(3) לקבוע, אחת לשנה, יעדי שירות לרשות המטרופולינית ולפרסמם לציבור באתר האינטרנט של הרשות;

א"ג ע"מ/

7/7/2026

- (4) לדון בהצעת התקציב של הרשות המטרופולינית, שהגיש לה מנהל הרשות לפי סעיף 31(ב)(1), לאשרה ולהביאה לאישור השרים לפי סעיף 45(א);
- (5) לדון במגבלת שיא כוח האדם ברשות המטרופולינית לפי סעיף 33(א), ולאשרה לאחר שניתן האישור הנדרש לפי הסעיף האמור;
- (6) לדון בתוכנית התחבורתית הרב-שנתית למטרופולין ובתוכנית העבודה השנתית של הרשות המטרופולינית, שהגיש לה מנהל הרשות לפי סעיף 31(ב)(2) ו-3), לאשרן ולהגישן לאישור מנהל הרשות הארצית לפי סעיף 47;
- (7) לדון בטיוטת הדוחות הכספיים של הרשות המטרופולינית ובהערות רואה החשבון המבקר לגביה, לאשר את הדוחות בהתאם להוראות סעיף 48, ולהגישם לשרים;
- (8) למנות ועדת ביקורת לפי סעיף 24 ולדון בתוכנית העבודה של המבקר הפנימי ולאשרה לפי סעיף 25(3);
- (9) למנות יועץ משפטי לפי סעיף 37 ומבקר פנימי לפי סעיף 38;
- (10) לקבוע, בכפוף לכל דין, קווים מנחים, שנתיים ורב-שנתיים, לפעילות הרשות המטרופולינית בתחומי תפקידיה, ובכלל זה בתחומים אלה, ולפרסמם באתר האינטרנט של הרשות:
- (א) רישוי, ניהול והפעלה של התחבורה הציבורית שבתחום אחריותה של הרשות המטרופולינית, ובכלל זה קביעת המסלולים של קווי השירות למוניות ולאוטובוסים, לוחות הזמנים שלהם ושינויים בהם, וניהול הליכים תחרותיים למתן רישיונות לקווי שירות למוניות ולאוטובוסים, והכול בכפוף להוראות לפי פקודת התעבורה לעניין רישוי קווי שירות כאמור;
- (ב) ייזום, תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של תשתיות לתחבורה ציבורית בתחום המטרופולין, לרבות שימושים נלווים לתחבורה הציבורית, בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה;
- (ג) קיום קשר עם הציבור, ובכלל זה טיפול בפניות הציבור;
- (11) לאשר את הסדרי החניה שהציע מנהל הרשות לפי סעיף 31(ב)(5), שיחולו בצירי רשות ובצירי ניהול תנועה;

א"ג ע"מ

7/7/2026

(12) לקבוע סכומים שתגבה הרשות מרשויות מקומיות הכלולות בה למימון פעילותה; קביעת הסכומים כאמור תיעשה, בין השאר, בהתאם לשיקולים אלה:

(א) היחס שבין מספר התושבים בכל רשות מקומית ובין מספר התושבים בתחום המטרופולין;

(ב) אפיון הרשות המקומית וסיווגה באשכול לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי כל רשות מקומית;

(13) לאשר את הדין וחשבון השנתי על פעילות הרשות שהכין מנהל הרשות לפי סעיף 31(ב)(4);

(14) לדון בכל עניין שנדרשה לדון בו לפי הוראות סעיף 21(ד);

(15) לבצע כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי חוק זה.

12. סמכות שיורית סמכות של רשות מטרופולינית שלא הוקנתה לפי חוק זה לאורגן אחר של הרשות, רשאית המועצה להפעילה.

13. תקופת כהונה של חבר המועצה ימונה לתקופה של חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות חבר המועצה של חמש שנים כל אחת; ואולם –

(1) חבר המועצה שהוא ראש רשות מקומית יכהן בה כל עוד הוא משמש בתפקידו ברשות המקומית;

(2) חבר המועצה שהוא נציג ציבור כאמור בסעיף 9(א)(2)(ב)(2) ימונה לתקופה של חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת של חמש שנים.

14. (א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מהשניים:
פגיעת כהונה והשעיה של חבר המועצה

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר, ואם חבר המועצה אינו יושב ראש המועצה – גם ליושב ראש המועצה, ואם הוא הסגן הקבוע לראש רשות מקומית או המנהל הכללי של רשות מקומית – גם לראש הרשות המקומית;

א"ג ע"א/

7/7/2026

- (2) (א) לעניין חבר המועצה מטעם רשות מקומית – הוא חדל לשמש ברשות המקומית בתפקיד שמכוחו מונה, או שראש הרשות המקומית החליט להעבירו מכהונתו ולכהן בתפקיד במקומו או למנות אדם אחר לתפקיד לפי סעיף 9(א)(1).
- (ב) לעניין חבר המועצה שהוא עובד הרשות הארצית או עובד המשרד – הוא חדל להיות עובד באחד הגופים האמורים, לפי העניין;
- (ג) לעניין חבר המועצה שהוא נציג ציבור שמונה לפי סעיף 9(א)(2)(ב)(2) – הוא התמנה לעובד המדינה או לעובד רשות מקומית, ואם הוא חבר מקרב ארגוני החברה האזרחית – גם אם הארגון הודיע לשר כי אותו חבר חדל לייצגו;
- (3) המועצה קבעה שנבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו;
- (4) חדל להתקיים לגביו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו כחבר המועצה לפי סעיף 9 או שהמינוי נעשה על יסוד מידע כוזב או שגוי, או שהיועץ המשפטי של הרשות המטרופוליטית הודיע שהתקיימה לגביו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלכהן כחבר המועצה לפי סעיף 10.
- (ב) הוגש נגד חבר המועצה שמונה לפי סעיף 9(א)(2), או נגד סגן קבוע לראש הרשות המקומית או מנהל כללי של רשות מקומית שמונה לחבר המועצה לפי סעיף 9(א)(1), כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף 10(א)(1), רשאי מי שמינה אותו להשעותו מכהונתו, עד למתן פסק דין סופי בעניינו.
- (ג) (1) חדל חבר מועצת הרשות המטרופוליטית שהוא ראש רשות מקומית לכהן לפי סעיף קטן (א), יהיה הסגן הקבוע לראש הרשות המקומית, חבר המועצה במקומו (בסעיף קטן זה – ממלא מקום), ובאין סגן קבוע לראש הרשות המקומית באותה רשות מקומית או אם נבצר ממנו להיות חבר המועצה, יהיה המנהל הכללי של הרשות המקומית חבר המועצה במקומו.

א"ג ע"מ/

7/7/2026

(2) על אף האמור בפסקה (1), חדל ראש רשות מקומית לכהן בתפקידו כראש הרשות המקומית במהלך השנה שלפני הבחירות לרשויות המקומיות, יכהן מי שמועצת הרשות המקומית בחרה כראש הרשות (בפסקה זו – ראש רשות מקומית זמני), כחבר המועצה במקומו, ורשאי ראש הרשות המקומית הזמני למנות חבר למועצת הרשות המטרופולינית במקומו לפי הוראות סעיף 9(א)(1); חדל ראש רשות מקומית לכהן בתפקידו כראש הרשות המקומית שלא במהלך השנה שלפני הבחירות כאמור, יכהן המנהל הכללי של הרשות המקומית כחבר המועצה במקומו עד לבחירת ראש הרשות המקומית בבחירות.

יושב ראש המועצה 15. (א) המועצה תבחר, מקרב חבריה שהם חברי מועצה מטעם רשות מקומית, יושב ראש למועצה ואת ממלא מקומו, בתוך ארבעה חודשים מיום ההקמה של הרשות המטרופולינית או מיום שהתפנה מקומו של יושב ראש המועצה או של ממלא מקומו, לפי העניין.

(ב) תקופת כהונתו של יושב ראש המועצה שנבחר לפי סעיף קטן (א) תהיה חמש שנים, וניתן להאריכה בשתי תקופות כהונה נוספות של חמש שנים כל אחת, כל עוד הוא מכהן כחבר המועצה.

(ג) לא בחרה המועצה יושב ראש כאמור בסעיף קטן (א) בתוך התקופה האמורה בו, או שיושב ראש המועצה חדל לכהן וטרם נבחר יושב ראש במקומו לפי הוראות סעיף קטן (א), יהיה ממלא מקומו היושב ראש במקומו, ואם טרם נבחר ממלא מקום כאמור יהיה יושב ראש המועצה חבר המועצה מטעם הרשות המקומית שהיא העיר הראשית במטרופולין, עד לבחירת יושב ראש המועצה בידי מועצת הרשות.

(ד) (1) על יושב ראש המועצה או ממלא מקומו שנבחר לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיפים 17(א), 17א, 18, 18ב ו-18ג לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, ולעניין יושב ראש המועצה או ממלא מקומו שאינו חבר מועצה מטעם רשות מקומית, גם בשינוי זה: בסעיף 18ג(א) לחוק האמור, אחרי "לשר משרי הממשלה" יקראו "או לראש רשות מקומית הכלולה ברשות המטרופולינית".

(2) המועצה לא תבחר יושב ראש למועצה או ממלא מקום ליושב ראש המועצה שהוועדה לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות המליצה לא למנותו.

א"ג ע"מ

7/7/2026

(3) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על ראש רשות מקומית ועל סגן קבוע לראש הרשות המקומית.

מינוי יושב ראש ראשון למועצה 16. (א) על אף האמור בסעיף 15, בתוך שלושה חודשים ממועד ההקמה של רשות מטרופולינית, ראש הרשות הארצית או עובד הרשות הארצית שהוא בדרגת סגן מנהל ומעלה העוסק בתחומי תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המטרופולינית, להיות היושב ראש הראשון של המועצה, לתקופה שיורה השר, ובלבד שלא תעלה על 18 חודשים, ולעניין רשות מטרופולינית שהוקמה בצו הקמה – שלא תעלה על שנה.

(ב) ראה השר כי אין בכוונתו למנות יושב ראש ראשון למועצה כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך בכתב למועצת הרשות המטרופולינית.

(ג) מונה מנהל הרשות הארצית להיות היושב ראש הראשון למועצה כאמור בסעיף קטן (א), יהיו הסמכויות הנתונות למנהל הרשות הארצית כאמור בסעיפים 22 ו-58, נתונות למנהל הכללי של המשרד או לעובד בדרגת סגן מנהל כללי ומעלה במשרד שימנה המנהל הכללי של המשרד ושאינו עובד הרשות הארצית, ואישור תוכנית העבודה השנתית והתוכנית התחבורתית הרב-שנתית למטרופולין בידי מנהל הרשות הארצית כאמור בסעיף 47, יהיה טעון הסכמה של המנהל הכללי של המשרד.

(ד) על אף האמור בסעיף זה ובסעיף 15, לעניין רשויות מטרופוליניות ירושלים וחיפה, היושב ראש הראשון של המועצה יהיה חבר המועצה מטעם הרשות המקומית שהיא העיר הראשית במטרופולין, לתקופה של שנתיים וחצי ממועד ההקמה של הרשות המטרופולינית.

החלת דינים 17. (א) חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה:

(1) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959¹⁰;

(2) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969¹¹;

(3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969¹²;

¹⁰ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

¹¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

¹² ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

א"ג ע"מ

7/7/2026

(4) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979¹³;

(5) חוק העונשין, התשל"ז-1977¹⁴ – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(6) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971¹⁵.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות פסקאות (1) ו-(2) של אותו סעיף קטן לא יחולו לעניין חבר המועצה שהוא ראש רשות מקומית או סגן קבוע לראש רשות מקומית.

כוח הצבעה של חברי המועצה של 18. (א) בסעיף זה, "שיעור הכוח היחסי של רשות מקומית" – הצירוף של שניים אלה:

(1) היחס שבין מספר התושבים ברשות המקומית ובין מספר התושבים בתחום המטרופולין, כשהוא מוכפל ב-0.8;

(2) היחס שבין מספר הקילומטרים של נתיבי תחבורה ציבורית העוברים בתחום הרשות המקומית שמבוצעת בהם אכיפה לפי הוראות כל דין ולאמות המידה כאמור בסעיף 57, ובין מספר הקילומטרים של נתיבי תחבורה ציבורית בתחום המטרופולין שמבוצעת בהם אכיפה כאמור, כשהוא מוכפל ב-0.2; לא החליט מנהל הרשות הארצית על אמות מידה לעניין סעיף זה, יחושב היחס כאמור בפסקה זו לפי מספר הקילומטרים של נתיבי תחבורה ציבורית.

(ב) כוח ההצבעה של כל חבר מועצה יהיה כמפורט להלן:

(1) כוח ההצבעה של כל חבר מועצה מטעם רשות מקומית יהיה שיעור מכוח ההצבעה של כלל חברי המועצה השווה לשיעור הכוח היחסי של הרשות המקומית כשהוא מוכפל ב-0.8;

(2) כוח ההצבעה של חברי המועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית יהיה כמפורט להלן:

¹³ ס"ח התש"ס, עמ' 2.

¹⁴ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

¹⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמ' 421.

א"ג ע"א/

7/7/2026

(א) בשנתיים הראשונות ממועד ההקמה של רשות מטרופולינית יהיה כוח ההצבעה של חברי המועצה שמינה השר לפי סעיף 9(א)(2) יחד, ואם מונה יושב ראש ראשון למועצה לפי סעיף 16 – של חברי המועצה האמורים יחד עם היושב ראש הראשון (בסעיף זה – חברי המועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית), 20% מכוח ההצבעה של כלל חברי המועצה, בחלוקה שווה;

(ב) החל מתום שנתיים ממועד ההקמה של רשות מטרופולינית, יהיה כוח ההצבעה של חברי המועצה שמינה השר לפי סעיף 9(א)(2)(ב) – 10% בחלוקה שווה, וכוח ההצבעה של חבר המועצה שמונה כאמור בסעיף 9(א)(2) – 10% מכוח ההצבעה של כלל חברי המועצה.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) –

(1) מונה רק חבר מועצה אחד שאינו חבר מועצה מטעם רשות מקומית, יהיה כוח ההצבעה שלו 10% מכוח ההצבעה של כלל חברי המועצה, וכוח ההצבעה של כל חבר מועצה מטעם רשות מקומית יהיה השיעור מכוח ההצבעה של כלל חברי המועצה השווה לשיעור הכוח היחסי של הרשות המקומית כשהוא מוכפל ב-0.9; לעניין חישוב חלוקת כוח ההצבעה כאמור, אם מונו רק שני חברי מועצה שכוח ההצבעה שלהם יחד הוא 10% כאמור בסעיף קטן 9(א)(2)(ב), יהיה כוח ההצבעה של כל חבר מועצה מטעם רשות מקומית השיעור מכוח ההצבעה של כלל חברי המועצה השווה לשיעור הכוח היחסי של הרשות המקומית כשהוא מוכפל ב-0.9;

(2) לא מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית, יהיה כוח ההצבעה של כל חבר מועצה מטעם רשות מקומית – שיעור מכוח ההצבעה של כלל חברי המועצה השווה לשיעור הכוח היחסי של הרשות המקומית.

א"ג ע"מ/

7/7/2026

(ד) שיעור כוח ההצבעה של חברי מועצה מטעם רשות מקומית כפי שחושב בהתאם להוראות סעיף זה, יפורסם במועד ההקמה של הרשות המטרופוליטית, בתוספת הראשונה או בצו ההקמה של הרשות, לפי העניין; לא יאוחר מ-1 בפברואר בכל שנה יעדכן מנהל הרשות הארצית את שיעור כוח ההצבעה של כל חבר מועצה מטעם רשות מקומית הכלולה ברשות מטרופוליטית המחושב כאמור, בהתאם לנתונים הידועים באותה העת; הודעה על שיעור כוח ההצבעה המעודכן תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות הארצית.

19. (א) ישיבות המועצה יתקיימו לפחות אחת לחודשיים וכן לפי צרכי הרשות המטרופוליטית.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בתקופה שממועד מינוי יושב ראש ראשון למועצה עד מועד תחילת הפעילות שלה, יתקיימו ישיבות המועצה לפחות אחת לחודש.

(ג) המניין החוקי לישיבות המועצה הוא שליש מחבריה המכהנים ובהם יושב ראש המועצה, ובלבד שיש להם, יחד, 50% לפחות מכוח ההצבעה של כלל חברי המועצה.

(ד) לא היה מניין חוקי בשעת פתיחת ישיבת המועצה, תידחה פתיחת הישיבה בחצי שעה; לא היה מניין חוקי בתום חצי השעה האמורה, תידחה הישיבה בשבוע ימים; חל המועד שנדחה ביום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948¹⁶, תקוים הישיבה ביום שחל לאחר מכן שאינו יום מנוחה (בסעיף קטן זה – ישיבה נדחית); המניין החוקי בישיבה נדחית יהיה מניין חברי המועצה הנוכחים, ובלבד שלא יפחת משלושה ובהם יושב ראש המועצה.

20. תוקף פעולות המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה, לא ייפגעו מחמת שלא מונו לראשונה כל חבריה, מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו של חבר בה או מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה, ובלבד שמכהנים בה כדין רוב חבריה.

21. (א) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בהצבעה, בהתאם לכוח ההצבעה של כל חבר מועצה; לעניין זה יראו כרוב קולות שיעור העולה על 50% משיעור כוח ההצבעה של חברי המועצה המשתתפים בהצבעה.

¹⁶ ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1.

א"ג ע"א

7/7/2026

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), החלטות המועצה בעניינים המנויים בסעיף 3(ב)(5) ו-(ד) יתקבלו ברוב מיוחד, אם נקבע כך בתוספת הראשונה או בצו הקמה של הרשות המטרופולינית, לפי העניין.

(ג) יושב ראש המועצה ינהל את ישיבות המועצה, יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדיהן, מיקומן וסדר היום שלהן; סדר היום של ישיבת המועצה יישלח לחברי המועצה לפחות 72 שעות לפני מועד הישיבה.

(ד) (1) שליש מחברי המועצה המכהנים, חברי מועצה המחזיקים שליש מכוח ההצבעה של כלל חברי המועצה, או מנהל הרשות הארצית, רשאים, בכל עת, לדרוש כינוס ישיבה של המועצה לשם דיון בעניין מסוים.

(2) דרישה כאמור בפסקה (1) תוגש בכתב ליושב ראש המועצה, והעניין המפורט בדרישה יידון בישיבתה הראשונה של המועצה לאחר הגשת הדרישה או בישיבה מיוחדת של המועצה שתתקיים בתוך 21 ימים מיום הגשת הדרישה, לפי המוקדם; ואולם, היה העניין המפורט בדרישה דחוף לדעת יושב ראש המועצה, יידון העניין בישיבה מיוחדת של המועצה שתתקיים בתוך שבעה ימים מיום הגשת הדרישה.

(ה) היה יושב ראש המועצה חבר מועצה שאינו חבר מועצה מטעם הרשות המקומית שהיא העיר הראשית במטרופולין, רשאי חבר המועצה מטעם הרשות המקומית שהיא העיר הראשית במטרופולין, בכל עת, לדרוש כינוס ישיבה של המועצה, ויחולו לעניין דרישה כאמור הוראות סעיף קטן (ד)(2).

(ו) הרשות המטרופולינית תערוך פרוטוקולים של ישיבות המועצה ותשמור אותם לתקופה של עשר שנים לפחות ממועד הישיבה; פרוטוקול שאושר ונחתם בידי חבר המועצה שניהל את הישיבה, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

(ז) החלטות המועצה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המטרופולינית בתוך 30 ימים ממועד קיום הישיבה שבה התקבלו.

(ח) המועצה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ואת סדרי דיוניה, אם לא נקבעו לפי חוק זה; סדרי עבודת המועצה וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המטרופולינית.

א"ג ע"א/

7/7/2026

22. (א) רשות מקומית הכלולה ברשות המטרופולינית רשאית להודיע ליושב
ראש המועצה כי היא מבקשת להביא את עמדתה לפני המועצה בטרם קבלת
החלטה מהחלטות אלה, העומדת על סדר יומה :
החלטת המועצה
אשר עלולה לגרום
לפגיעה ברשות
מקומית הכלולה
ברשות
מטרופולינית

- (1) החלטה שהרשות המקומית סבורה כי היא עלולה לגרום לפגיעה
משמעותית בשירותי התחבורה הציבורית הניתנים לתושביה ;
(2) החלטה המנוגדת לאמות המידה כאמור בסעיף 57 ;
(3) החלטה בדבר קביעת סכומים שהרשות תגבה מהרשות המקומית
כאמור בסעיף 11(12).

(ב) הודיעה רשות מקומית כאמור בסעיף קטן (א), תתקבל החלטת המועצה
רק לאחר שנתנה לרשות המקומית הזדמנות להביא את עמדתה לפניה,
וההחלטה תכלול התייחסות, בין השאר, לשקילת הפגיעה המשמעותית
בשירותי התחבורה הציבורית, לטענות בדבר אמות המידה או בדבר קביעת
הסכומים, כמפורט בסעיף קטן (א)1 עד (3), לפי העניין, כחלק מהשיקולים
בקבלת ההחלטה.

(ג) התקבלה החלטת המועצה כאמור בסעיף קטן (א) בלא שניתנה לרשות
המקומית הזדמנות להביא את עמדתה לפני המועצה, רשאית הרשות
המקומית, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההחלטה, לבקש מיושב ראש המועצה
לקיים דיון נוסף של המועצה שבו תביא את עמדתה ; דיון נוסף כאמור יתקיים
במועדים כאמור בסעיף 21(ד)2.

(ד) לא נתנה המועצה הזדמנות לרשות המקומית להביא את עמדתה לפני
המועצה בדיון נוסף שביקשה הרשות המקומית לקיים לפי סעיף קטן (ג), או
סברה רשות מקומית שהביאה את עמדתה לפני המועצה לפי סעיף זה, כי
החלטת המועצה התקבלה בלי שעמדתה נשקלה כנדרש כאמור בסעיף קטן (א),
רשאית היא לפנות למנהל הרשות הארצית בבקשה כי יבחן את ההחלטה.

א"ג ע"מ

7/7/2026

(ה) קיבל מנהל הרשות הארצית פנייה כאמור בסעיף קטן (ד), יפנה למועצה לבירור העניין; מצא מנהל הרשות הארצית כי החלטת המועצה התקבלה בלי שעמדת הרשות המקומית הובאה לפני המועצה על אף בקשתה כאמור בסעיף קטן (ג), או בלי שעמדת הרשות המקומית נשקלה כנדרש, רשאי הוא להורות למועצה לקיים דיון נוסף בהחלטה, ורשאי הוא להביא לפני המועצה את המלצתו בעניין; דיון נוסף כאמור יתקיים במועדים כאמור בסעיף 21(ד)(2); יושב ראש מועצת הרשות יעביר למנהל הרשות הארצית את פרוטוקול הדיון הנוסף כאמור בסעיף זה בתוך שלושה ימים ממועד הדיון.

(ו) לא קיימה המועצה דיון נוסף לפי דרישת מנהל הרשות הארצית לפי סעיף קטן (ה) או סבר מנהל הרשות הארצית כי החלטת המועצה בדיון הנוסף מנוגדת לאמות המידה שקבע לפי סעיף 57, רשאי הוא להורות על שינוי החלטת המועצה, ובלבד שהוראה כאמור תימסר לרשות בכתב ותהיה מנומקת; הורה המנהל כאמור, תהיה החלטת המועצה בטלה.

(ז) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות מנהל הרשות הארצית לפי סעיף 58.

(א) חבר המועצה שהוא סגן קבוע לראש רשות מקומית ואינו מקבל שכר בעד מילוי תפקידו, וכן חבר המועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, זכאים לקבל מהרשות גמול בעבור השתתפותם בישיבות המועצה שאינן ישיבות של ועדות משנה שלה, לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינם זכאים לקבל תמורה בעבור ההשתתפות בישיבות ממקור אחר.

(ב) חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א) זכאי לקבל מהרשות החזר הוצאות שהוציא לשם השתתפות בישיבות המועצה, לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות כאמור ממקור אחר.

(ג) הגמול למי שזכאי לקבלו לפי סעיף קטן (א), או החזר הוצאות למי שזכאי לקבלו לפי סעיף קטן (ב), יהיו בסכום השווה לסכום הגמול או החזר ההוצאות, לפי העניין, שזכאי לו חבר מועצה בתאגיד אחר שהוא גוף מתוקצב ברמת סיווג זהה לזו של מועצת הרשות המטרופוליטית בהתאם להחלטת הוועדה לסיווג תאגידים סטטוטוריים, בעד כל ישיבה שבה השתתף, בהתאם לקבוע בהוראות הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות ליושב ראש וחברי מועצה בתאגידים הסטטוטוריים, לרבות לעניין סוג הישיבה ומספר הישיבות המרבי.

א"ג: ע"א/

7/7/2026

(ד) בסעיף זה –

"הוועדה לסיווג תאגידים סטטוטוריים" – הוועדה הציבורית לסיווג תאגידים סטטוטוריים שהוקמה מכוח החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה מס' כל/218 מיום י"ב באדר ב' התשנ"ה (14 במרץ 1995);
"גוף מתוקצב", "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.

סימן ג': ועדת ביקורת

מינוי ועדת ביקורת 24. (א) המועצה של רשות מטרופולינית תמנה, מקרב חבריה, ועדת ביקורת; יושב ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.

(ב) מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה, ובהם –

(1) בשנתיים הראשונות ממועד ההקמה של הרשות המטרופולינית – אחד מחברי המועצה שמינה השר לפי סעיף 9(א)(2);

(2) החל מתום השנתיים הראשונות לאחר הקמתה של הרשות המטרופולינית כאמור בפסקה (1) – שני חברי המועצה שמונו לפי סעיף 9(א)(2), שאחד מהם הוא עובד הרשות הארצית ואחד הוא נציג ציבור.

(ג) ועדת הביקורת תבחר מקרב חבריה שמונו לפי סעיף 9(א)(2) את יושב ראש ועדת הביקורת.

(ד) החלטות ועדת הביקורת לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת פגם במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה כדין רוב חבריה.

תפקידי ועדת ביקורת 25. ועדת ביקורת –

(1) תעמוד על ליקויים בניהול הרשות המטרופולינית, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי או עם רואה החשבון המבקר של הרשות, ותציע למועצה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין;

(2) תבחן את מערך הביקורת הפנימית של הרשות המטרופולינית ואת תפקודו של המבקר הפנימי, וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו;

א"ג ע"מ/

7/7/2026

- (3) תבחן את הצעת תוכנית העבודה של המבקר הפנימי שהוגשה לה לפי סעיף 38(ב) ותעבירה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה, אם ישנן ;
- (4) תדון בדוחות של המבקר הפנימי ובדוחות מבקר המדינה הנוגעים לרשות המטרופולינית ולתפקידיה ;
- (5) תקבע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי הרשות המטרופולינית בקשר לליקויים בניהולה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור ; הסדרים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המטרופולינית.

26. ישיבות ועדת ביקורת (א) יושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושאים שהוא, חבר ועדה אחר, המועצה, מנהל הרשות או המבקר הפנימי ביקשו להעמידם על סדר יומה.
- (ב) מי שאינו חבר בוועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת דיון ובעת קבלת החלטות הוועדה, אלא אם כן קבעו יושב ראש הוועדה או הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים או לשם ניהולה התקין של הישיבה.
- (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), המבקר הפנימי והיועץ המשפטי של הרשות יקבלו הודעות על קיום ישיבות מתוכננות של ועדת הביקורת ויהיו רשאים להשתתף בהן.
- (ד) הודעה על קיום ישיבה מתוכננת של ועדת הביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים תומצא לרואה החשבון המבקר, שישתתף בה.
- (ה) ועדת הביקורת תגיש למועצה ולמנהל הרשות דוח על פעילותה, לפחות אחת לשנה.

סימן ד' : מנהל הרשות

27. מינוי מנהל הרשות (א) המועצה תמנה מנהל כללי לרשות המטרופולינית, מתוך רשימת מועמדים שעליהם המליצה ועדה לאיתור מועמדים (בסעיף זה – ועדת האיתור), שהרכבה יהיה כאמור בסעיף קטן (ב) ; על מינוי מנהל הרשות יחולו הוראות חוק החברות הממשלתיות המנויות בסעיף 15(ד), בשינויים המחויבים.
- (ב) בראש ועדת האיתור יעמוד יושב ראש המועצה ; ואולם, היה יושב ראש המועצה חבר המועצה שמינה השר לפי סעיף 16, יעמוד בראש ועדת האיתור חבר מועצה מטעם רשות מקומית, שתבחר המועצה.

א"ג ע"מ

7/7/2026

(ג) חברי הוועדה הנוספים בוועדת האיתור יהיו שניים או יותר מחברי המועצה, שתבחר המועצה, שלפחות אחד מהם הוא נציג ציבור שמונה לפי הוראות סעיף 9(ב) או עובד המשרד, לפי העניין, ויחולו הוראות אלה:

(1) היה יושב ראש ועדת האיתור חבר המועצה מטעם רשות מקומית שאינה העיר הראשית במטרופולין, יהיה חבר בוועדה חבר המועצה מטעם הרשות המקומית שהיא העיר הראשית במטרופולין;

(2) מינה השר את יושב ראש המועצה לפי הוראות סעיף 16, לא יהיה יושב ראש המועצה כאמור חבר בוועדת האיתור.

(ד) על ועדת האיתור ועל חבריה יחולו, בשינויים המחויבים, ההנחיות החלות על עבודת ועדות לאיתור מועמדים למשרות בשירות המדינה לפי דין, לעניין נוהלי עבודה ולעניין הימנעות מניגוד עניינים.

(ה) כשיר להתמנות למנהל הרשות מי שאינו עובד רשות מקומית ומתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא בעל תואר אקדמי בהנדסה אזרחית, תכנון תחבורה, כלכלה, גאוגרפיה, תכנון עירוני, מדיניות ציבורית או ניהול, או במקצוע אחר הנוגע לתחומי פעילותה של הרשות, כפי שקבעה ועדת האיתור;

(2) הוא בעל ניסיון כאמור בפסקת משנה (א) או (ב) שלהלן:

(א) ניסיון ניהולי של חמש שנים לפחות בתפקיד בכיר, מתוכן שלוש שנים לפחות בתחום התחבורה היבשתית;

(ב) ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום התחבורה היבשתית, מתוכן שלוש שנים לפחות ניסיון ניהולי בתפקיד בכיר.

(ו) לא יכהן כמנהל הרשות מי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא לא ראוי לכהן כמנהל הרשות, או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;

(2) מתקיים לגביו ניגוד עניינים כאמור בסעיף 44(א).

א"ג ע"א

7/7/2026

(ז) לא ימונה למנהל הרשות ולא יכהן בתפקיד כאמור מי שיש לו זיקה אישית או עסקית לשר משרי הממשלה או לראש רשות מקומית הכלולה ברשות המטרופולינית, מי שעוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית או מי שעסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית בחמש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות; לעניין זה, לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליטי או הבעת עמדה פומבית בעניינים פוליטיים, כשלעצמן, פעילות פוליטית.

תקופת כהונה 28. תקופת כהונתו של מנהל הרשות תהיה שש שנים, וניתן להאריכה בתקופת כהונה אחת נוספת של ארבע שנים.

פקיעת כהונה 29. (א) מנהל הרשות יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מהשעייה והשעייה מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה;

(2) המועצה קבעה שנבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו;

(3) חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו כמנהל הרשות לפי סעיף 27(ה) או שהמינוי נעשה על יסוד מידע כוזב או שגוי, או שהיועץ המשפטי של הרשות המטרופולינית הודיע שהתקיימה לגביו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מכהונה כמנהל הרשות לפי סעיף 27(ו);

(4) הרשות המטרופולינית חרגה ממגבלת שיא כוח האדם שאושרה בהתאם להוראות סעיף 11(5) לפי הודעת מנהל הרשות או החלטת שר האוצר, כאמור בסעיף 33(ו);

(5) המועצה קבעה, בהחלטה שהתקבלה על ידי רוב של יותר מ-50% מכוח ההצבעה, כי המנהל אינו ממלא את תפקידו כראוי והמליצה על העברתו מתפקידו, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין לפני המועצה, וכן החליטה על העברתו מתפקידו בעקבות המלצה כאמור ברוב של 75% לפחות מכוח ההצבעה.

(ב) חדל מנהל הרשות לכהן לפני תום תקופת כהונתו, תמנה המועצה מנהל רשות אחר במקומו, בתוך שלושה חודשים, לפי הוראות סעיף 27.

א"ג ע"מ/

7/7/2026

מינוי ממלא מקום 30. (א) התפנתה משרתו של מנהל הרשות טרם סיום תקופת כהונתו וטרם מונה למנהל הרשות אחר במקומו, או שהחליטה המועצה כי נבצר ממנהל הרשות באופן זמני למלא את תפקידו, תמנה לו ממלא מקום לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, ורשאית היא להאריכה בתקופה אחת נוספת, שלא תעלה על שלושה חודשים; ממלא מקום כאמור יהיה מקרב נושאי המשרה ברשות המטרופולינית, ובלבד שאינו חבר מועצת הרשות, או מקרב מי שעומד בתנאי הכשירות המנויים בסעיף 27.

(ב) נמשכה תקופה כאמור בסעיף קטן (א) יותר משישה חודשים או ראתה המועצה כי התקופה עלולה להימשך יותר משישה חודשים, תמנה המועצה למנהל הרשות ממלא מקום קבוע, לפי הוראות סעיף 27, עד למינוי מנהל הרשות לפי הוראות אותו סעיף.

תפקידי מנהל הרשות 31. (א) מנהל הרשות אחראי לניהול השוטף של ענייני הרשות במסגרת המדיניות, התקציב, התוכניות והקווים המנחים שקבעה המועצה לפי סעיף 11 ובכפוף להנחיותיה.

(ב) מנהל הרשות יכין את אלה ויגישם לאישור המועצה כאמור בסעיף 11:

(1) הצעת תקציב של הרשות המטרופולינית;

(2) תוכנית תחבורתית רב-שנתית למטרופולין;

(3) תוכנית העבודה השנתית של הרשות המטרופולינית לשנה הקרובה שתכלול, בין השאר, את יעדי השירות של הרשות ואת רשימת המיזמים שמתכננת הרשות לאותה שנה, בהתאם לסמכויותיה ומטרותיה, לרבות בתחום התשתית וההפעלה של תחבורה ציבורית, ובכלל זה את כל אלה:

(א) הפעולות המתוכננות להשגת יעדי השירות;

(ב) ההליכים התחרותיים למתן רישיונות קווי שירות למוניות ולאוטובוסים, שמתכננת הרשות לאותה שנה;

(ג) תשתיות לתחבורה ציבורית בתחום המטרופולין, לרבות שימושים נלווים המיועדים למשתמשי התחבורה הציבורית, שהרשות מתכננת לקדם;

(ד) הפעולות המתוכננות להשגת יעדים בעניין הנגשת מידע לציבור;

א"ג ע"מ

7/7/2026

(4) דין וחשבון שנתי לפי סעיף 49 ;

(5) הצעה לקביעת הסדרי חניה בצירי הרשות ובצירי ניהול תנועה
בתחום המטרופולין כאמור בסעיף 5(ב).5.

(ג) למנהל הרשות יהיו נתונות כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו לפי
חוק זה למועצה או לאורגן אחר של הרשות, ובכלל זה סמכות למתן רישיונות
קווי שירות למוניות ולאוטובוסים ולמיתקנים תחבורתיים בהתאם להוראות
לפי פקודת התעבורה.

חובת דיווח 32. (א) מנהל הרשות יודיע ליושב ראש המועצה, בלא דיחוי, על כל עניין מהותי
ברשות המטרופולינית הנוגע לתפקידי המועצה, ויושב ראש המועצה יביא את
ההודעה בפני המועצה.

(ב) מנהל הרשות ידווח ליושב ראש המועצה ולמועצה על הפעילות השוטפת
של הרשות במועדים שקבעה לכך המועצה.

סימן ה': עובדי הרשות

שיא כוח אדם 33. (א) שיא כוח האדם ברשות המטרופולינית וכל שינוי בו ייקבעו בידי המועצה,
לאחר קבלת אישור הממונה על התקציבים שניתן בהסכמת המנהל הכללי של
המשרד (בסעיף זה – מגבלת שיא כוח האדם); לעניין זה כחלק מכוח האדם יימנו
עובדי הרשות וכל מי שעיקר עיסוקו דרך קבע מבוצע במשרדי הרשות או
שעבודתו היא בליבת עיסוקה של הרשות, לרבות מי שמועסק באמצעות קבלן
כוח אדם ולמעט קבלן שירות; לעניין זה, "קבלן כוח אדם" ו"קבלן שירות" –
כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996¹⁷.

(ב) הממונה על התקציבים יקבל החלטה בדבר מגבלת שיא כוח האדם בתוך
21 ימים מיום שבו נמסרו לו כל הנתונים והמסמכים הנדרשים לקבלת
ההחלטה והסכמת המנהל הכללי של המשרד.

(ג) השרים יאשרו את הצעת התקציב של הרשות המטרופולינית כאמור
בסעיף 45, בכפוף לאישור הממונה על התקציבים את מגבלת שיא כוח האדם
שקבעה המועצה; החלטת הממונה על התקציבים שלא לאשר את מגבלת שיא
כוח האדם כאמור תהיה מנומקת ובכתב, והוא ימסרה לשרים ולרשות
המטרופולינית.

¹⁷ ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

א"ג ע"מ

7/7/2026

(ד) לא יאוחר מתום 45 ימים מתום שנת הכספים, יודיע מנהל רשות מטרופולינית למועצה ולשרים אם התקיימה מגבלת שיא כוח האדם בשנת הכספים שחלפה.

(ה) הודיע מנהל רשות לפי סעיף קטן (ד) כי התקיימה מגבלת שיא כוח האדם בשנת הכספים שחלפה, יבחן שר האוצר את הודעתו ויחליט אם אכן התקיימה המגבלה כאמור, והוא רשאי לבקש ממנהל הרשות כל מידע הדרוש לו לשם קבלת ההחלטה כאמור; ההחלטה לפי סעיף קטן זה תינתן לא יאוחר מ־30 ימים ממועד קבלת הודעת מנהל הרשות, ואם נדרש מידע נוסף לפי סעיף קטן זה – ממועד קבלת המידע.

(ו) הודיע מנהל רשות בהודעתו לפי סעיף קטן (ד), כי לא התקיימה מגבלת שיא כוח האדם בשנת הכספים שחלפה, או החליט כך שר האוצר לפי הוראות סעיף קטן (ה), יחולו החל ממועד ההודעה או ההחלטה, לפי העניין (בסעיף קטן זה – המועד הקובע) וכל עוד לא החליט שר האוצר אחרת, הוראות אלה:

(1) הרשות המטרופולינית לא תקבל עובדים חדשים;

(2) הרשות המטרופולינית לא תתקשר עם אדם לשם קבלת שירות שבוצע ערב המועד הקובע בידי עובד הרשות.

קבלה לעבודה 34. קבלתו של אדם לעבודה ברשות מטרופולינית תיעשה בדרך של מכרז בהתאם לעקרונות השוויון והייצוג ההולם, השקיפות, הפומביות וטוהר המידות, בהתחשב באופי המשרה, על פי נהלים שתקבע המועצה ועל פי כל דין; נהלים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המטרופולינית.

החלת דינים ואיסור 35. (א) דין עובדי רשות מטרופולינית כדין עובדי המדינה לעניין החיקוקים נייגוד עניינים המנויים בסעיף 17(א), ורשאי השר, בהסכמת שר המשפטים, לקבוע כי החיקוקים כאמור יחולו בעניינם בשינויים כפי שיקבע.

(ב) הוראות סעיף 44 יחולו על עובדי הרשות, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במילים "יודיע על כך בהקדם האפשרי" יקראו "יודיע על כך בהקדם האפשרי לממונה עליו ולמנהל הרשות ויפעל בהתאם להנחיותיהם".

קביעת תקנון 36. מועצת הרשות המטרופולינית תקבע תקנון התנהגות שיחול על עובדי הרשות, ויכלול בין השאר הוראות לעניין אופן ההשגה על החלטות בדבר הפרת הוראות התקנון.

סימן ו': בעלי תפקידים מיוחדים

א"ג ע"מ

7/7/2026

יועץ משפטי 37. (א) מועצת רשות תמנה לרשות המטרופוליטית יועץ משפטי, שיהיה עובד הרשות המטרופוליטית.

(ב) היועץ המשפטי ימונה לתקופת כהונה אחת של שבע שנים.

(ג) (1) לא תופסק כהונתו של היועץ המשפטי לפני תום תקופת כהונתו אלא אם כן הוא אינו ממלא את תפקידו, והמועצה החליטה להמליץ על העברתו מתפקידו בשל כך, ברוב העולה על 50% מכוח ההצבעה, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין.

(2) התקבלה החלטה כאמור בפסקה (1), לא תופסק כהונת היועץ המשפטי אלא אם כן המועצה החליטה על העברתו מתפקידו בהחלטה שהתקבלה ברוב של 75% מכוח ההצבעה, ואם מכהן במועצה נציג מטעם רשות מקומית המחזיק ב-75% מכוח ההצבעה ומעלה – תמכו בהחלטה לפחות שני נציגים מטעם שתי רשויות מקומיות נוספות החברות במועצה.

(3) החלטת המועצה כאמור בפסקה (2) תתקבל לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה; לא נמסרה עמדת היועץ המשפטי לממשלה בתוך 60 ימים מהיום שבו פנתה אליו המועצה בעניין, יראו, בתום אותה תקופה, כאילו קוימה חובת ההתייעצות לפי פסקה זו.

מבקר פנימי 38. (א) המועצה תמנה לרשות המטרופוליטית מבקר פנימי.

(ב) הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992¹⁸ (בסעיף זה – חוק הביקורת הפנימית), יחולו על המבקר הפנימי, על מינויו ועל עבודתו, בשינויים אלה:

(1) על אף האמור בסעיף 5(ד) לחוק הביקורת הפנימית, יושב ראש המועצה יהיה הממונה על המבקר הפנימי;

(2) בלי לגרוע מהוראות סעיף 6 לחוק הביקורת הפנימית, המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו למועצה ולוועדת הביקורת, ובכלל זה דין וחשבון שנתי;

¹⁸ ס"ח התשנ"ב, עמ' 198.

א"ג ע"מ

7/7/2026

(3) על אף האמור בסעיף 7(א) לחוק הביקורת הפנימית, המבקר הפנימי יגיש לוועדת הביקורת הצעה לתוכנית עבודה שנתית, או תקופתית, לשם בחינתה לפי הוראות סעיף 25(3); ועדת הביקורת תגיש את תוכנית העבודה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה והמועצה תאשרה בשינויים הנראים לה;

(4) בלי לגרוע מהוראות סעיף 7(ב) לחוק הביקורת הפנימית, ועדת הביקורת רשאית, בשים לב לתוכניות העבודה המאושרות, להטיל על המבקר הפנימי משימות של ביקורת פנימית נוספות על אלה הקבועות בתוכנית העבודה;

(5) על אף האמור בסעיף 12(א) לחוק הביקורת הפנימית, לא תופסק כהונתו של מבקר פנימי שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם כן החליטה על כך המועצה, ברוב של שני שלישים מכוח ההצבעה, לאחר שקיבלה את עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה למבקר הפנימי הזדמנות סבירה להשמיע את עמדתו בפני המועצה ובפני ועדת הביקורת.

רואה חשבון מבקר 39. (א) השרים ימנו לרשות המטרופוליטית רואה חשבון מבקר (בחוק זה – רואה החשבון המבקר), לפי המלצת הוועדה שמונתה לפי הכללים שנקבעו לפי סעיף 44(ג) לחוק החברות הממשלתיות, ככל שתמליץ, שיבקר את הדוחות הכספיים של הרשות כאמור בסעיף 48 ויחווה את דעתו עליהם (בסעיף זה – פעולות ביקורת); על מינוי רואה החשבון המבקר ועל שכרו יחולו הכללים האמורים, בשינויים המחויבים; הרשות תישא בעלות שכרו של רואה החשבון המבקר.

(ב) רואה החשבון המבקר רשאי לעיין בכל עת במסמכי הרשות הדרושים לו לשם מילוי תפקידו ולקבל הסברים לגביהם.

(ג) רואה החשבון המבקר ישתתף בכל ישיבה של המועצה הדנה בדוחות הכספיים שלגביהם ביצע פעולות ביקורת וכן בישיבת מועצה שזומנה לפי סעיף קטן (ו); המועצה תודיע לרואה החשבון המבקר על קיום ישיבה מתוכננת כאמור.

(ד) על רואה החשבון המבקר יחולו ההוראות לפי סעיפים 160 ו-161 לחוק החברות, התשנ"ט-1999¹⁹, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 161, במקום "לדירקטוריון" יקראו "למועצה".

¹⁹ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

א"ג ע"מ

7/7/2026

(ה) רואה החשבון המבקר חייב, על אף האמור בכל דין אחר, למסור למועצה, לשר או לשר האוצר, לפי דרישתם, ידיעות על ענייני הרשות, ולערוך לפי דרישתם ביקורת מיוחדת ברשות ולמסור להם דוח על תוצאותיה.

(ו) נודע לרואה החשבון המבקר, אגב פעולת ביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של הרשות, ידווח על כך לשרים ולמועצה; יושב ראש המועצה יזמן, בלא דיחוי, ישיבת מועצה לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו כאמור.

מהנדס וסגן מנהל 40. מנהל הרשות ימנה לרשות המטרופולינית מהנדס בדרגה של סגן מנהל, וסגן מנהל לענייני כספים לענייני כספים, שיהיו עובדי הרשות.

סימן ז': חובות נושאי משרה ברשות מטרופולינית

חובת זהירות 41. (א) נושא משרה ברשות מטרופולינית חב כלפי הרשות חובת זהירות כאמור בסעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]²⁰.

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע קיומה של חובת זהירות של נושא המשרה כלפי אדם אחר.

אמצעי זהירות 42. נושא משרה ברשות מטרופולינית יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות העניין, אמצעים סבירים כדי להבטיח כי פעולות הנעשות על ידיו בתוקף תפקידו עולות בקנה אחד עם מטרות הרשות ותפקידיה, וכדי לקבל מידע שיש לו חשיבות לשם קבלת החלטה או ביצוע פעולה הנעשים על ידיו בתוקף תפקידו.

חובת אמונים 43. (א) נושא משרה ברשות מטרופולינית חב חובת אמונים לרשות, וינהג במילוי תפקידו בתום לב, בהגינות, בנאמנות ובלא משוא פנים.

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע את קיומה של חובת אמונים של נושא המשרה כלפי אדם אחר.

איסור ניגוד עניינים 44. (א) לא ימונה ולא יכהן כנושא משרה ברשות מטרופולינית מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כנושא משרה לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו.

²⁰ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.

א"ג ע"א

7/7/2026

(ב) נושא משרה ברשות מטרופולינית לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כנושא משרה לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו.

(ג) נודע לנושא משרה ברשות מטרופולינית כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך בהקדם האפשרי

(1) אם הוא חבר המועצה – ליושב ראש המועצה ולמועצה ;

(2) אם הוא יושב ראש המועצה – לשר ולמועצה ;

(3) אם הוא מנהל הרשות – למועצה וליושב ראש המועצה ;

(4) אם הוא משנה למנהל הרשות, סגן מנהל הרשות, מהנדס הרשות, סגן מנהל כספים ברשות, או ממלא תפקיד כאמור ברשות אף אם תוארו שונה, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הרשות – למנהל הרשות.

(ד) על אף האמור בסעיף זה, חבר המועצה שהוא חבר מועצה מטעם רשות מקומית, או שהוא עובד הרשות הארצית או עובד המשרד, רשאי להביא בחשבון גם את ענייני הרשות המקומית, הרשות הארצית או המשרד, לפי העניין, אם הם קשורים לתפקידי המועצה, ולא יראו אותו כנמצא בניגוד עניינים בשל כך בלבד.

(ה) בסעיף זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב (חורג) ;

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968²¹ ;

"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון ;

"קרוב", של נושא משרה – כל אחד מאלה :

(1) בן משפחה של נושא המשרה ;

²¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

א"ג ע"מ

7/7/2026

(2) כל אדם שלנושא המשרה עשוי להיות עניין במצבו הכלכלי או האישי ;

(3) תאגיד שנושא המשרה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו ;

(4) גוף שנושא המשרה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.

פרק ד': רשות מטרופולינית – הוראות כלליות

תקציב רשות מטרופולינית תגיש לשרים, לאישורם, לא יאוחר מ־1 בנובמבר בכל שנה, את הצעת התקציב של הרשות לשנת התקציב הבאה, וכן תגיש לאישור השרים בקשה לאישור של כל הצעה לשינוי התקציב שאושר כאמור.

(ב) הצעת התקציב תכלול, בין השאר, את כל אלה :

(1) אומדן הכנסות והוצאות של הרשות ;

(2) פירוט של תקציב הרשות לפעולותיה השוטפות ולסבסוד פעילות התחבורה הציבורית, וכן פירוט של תקציב הפיתוח שלה ;

(3) מגבלת שיא כוח האדם שאושרה בהתאם להוראות סעיף 33.

(ג) השרים רשאים לדרוש, בתום כל רבעון, כי רשות מטרופולינית תגיש להם דין וחשבון לעניין ביצוע התקציב באותו רבעון ; לעניין זה, "רבעון" – תקופה של שלושה חודשים שתחילתה ב־1 בינואר, ב־1 באפריל, ב־1 ביולי או ב־1 באוקטובר של כל שנה.

מימון 46. תקציב שנתי של רשות מטרופולינית ימומן ממקורות אלה :

(1) תקציב המדינה כפי שייקבע בחוק התקציב השנתי, כחלק מתקציב הרשות הארצית כאמור בסעיף 59 ;

(2) סכומים שתגבה הרשות מרשויות מקומיות הכלולות בה, כפי שקבעה המועצה לפי סעיף 11(12) ;

(3) הכנסות אחרות שיהיו לרשות, הנובעות מפעילותה ומביצוע תפקידיה כאמור בסעיף 5, ובכלל זה סכומים שגבתה במסגרת סמכותה לפי סעיף 77טו לפקודת התעבורה לאכיפת עבירות תעבורה והפרות תעבורה באמצעות מצלמות.

א"ג ע"מ/

7/7/2026

47. רשות מטרופולינית תגיש למנהל הרשות הארצית, לאישורו, תוכנית תחבורתית שנתית ותוכנית תחבורתית רב-שנתית למטרופולין, ותגיש לאישורו, לא יאוחר מ־1 בנובמבר בכל שנה, את תוכנית העבודה השנתית לשנה הבאה.
48. רשות מטרופולינית תערוך דוחות כספיים, אשר יאושרו על ידי המועצה כאמור בסעיף 11(7); על דוחות כאמור יחולו הוראות סעיף 28א לחוק יסודות התקציב.
49. (א) רשות מטרופולינית תערוך ותגיש לשרים, בתום כל שנה, דין וחשבון שנתי על פעילותה ובין השאר לעניין ביצוע התקציב, ביצוע התוכנית השנתית ועמידה ביעדי השירות שהציבה לעצמה כאמור בסעיף 11(3), ולעניין הכנסות הרשות והוצאותיה, באותה שנה.
- (ב) רשות מטרופולינית תפרסם את הדין וחשבון כאמור בסעיף קטן (א) באתר האינטרנט שלה ובכל דרך אחרת שתמצא לנכון.
50. (א) רשות מטרופולינית תמסור למנהל הרשות הארצית או לעובד הרשות הארצית מטעמו, אחת לשישה חודשים, דיווחים בעניין מימוש תוכנית העבודה השנתית כאמור בסעיף 31(ב)(3) בעניינים אלה: הליכים תחרוטיים, תקציב, השגת יעדי שירות ותשתיות לתחבורה ציבורית לרבות שימושים נלווים; נוסף על האמור, מנהל הרשות הארצית רשאי לדרוש מרשות מטרופולינית למסור לו או לעובד הרשות הארצית מטעמו, במועד שיורה לה, עיתי או חד-פעמי, דין וחשבון ומידע, למעט מידע אישי, בכל עניין הנוגע לתפקידיה ולסמכויותיה של הרשות המטרופולינית.
- (ב) רשות מטרופולינית תמסור לשר, לפי דרישתו, בתוך זמן סביר, דיווחים על פעילותה.

פרק ה': הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

סימן א': הרשות הארצית ותפקידיה

51. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד תוקם רשות ארצית לתחבורה ציבורית.
52. (א) תפקידי הרשות הארצית הם:
- (1) לקדם, לפתח ולייעל את התחבורה הציבורית ואסדרתה, בין השאר לשם הפחתת גודש התנועה והפחתת השימוש ברכב פרטי, ובהתחשב בתועלות הכלכליות, הסביבתיות והחברתיות הנובעות מכך;

א"ג ע"מ/

7/7/2026

- (2) לקבוע מדיניות לתכנון ולהפעלה של תחבורה ציבורית ולקבוע את האמצעים ואמות המידה ליישום המדיניות, וכן לקבוע מדיניות בתחומים אחרים המשפיעים על השימוש בתחבורה ציבורית ועל הפחתת גודש התנועה, והכול בהתאם למאפייני כל אזור;
- (3) לקבוע מדיניות ודרכי פעולה לקידום התחרות בענף התחבורה הציבורית באוטובוסים וליישמה, ובכלל זה לפי החלטות הממשלה, ככל שהתקבלו וכפי שיעודכנו מזמן לזמן;
- (4) לגבש תוכנית תחבורתית רב-שנתית ארצית; תוכנית העבודה הרב-השנתית תכלול התייחסות לכלל היבטי התחבורה הציבורית ולתחומים אחרים המשפיעים על השימוש בה ועל הפחתת גודש התנועה, ובין השאר פירוט של עקרונות המדיניות של הרשות הארצית שעל בסיסן גובשה התוכנית; תוכנית כאמור תפורסם לציבור באתר האינטרנט של הרשות הארצית;
- (5) לנהל מרכז מידע ארצי כאמור בסעיף 71 לפקודת התעבורה אשר יכלול, בין השאר, מידע על לוחות זמנים, תעריפים ומענה לפניית ציבור בענייני שירותי תחבורה ציבורית;
- (6) לנהל פעילות ורישוי של תחבורה ציבורית שאינה בתחום אחריותה של רשות מטרופולינית ולפקח על הפעלתה, ובכלל זה באמצעות מתן רישיונות בידי המפקח להפעלת קווי שירות למוניות ולאוטובוסים ולהפעלת מיתקנים תחבורתיים בהתאם להוראות לפי פקודת התעבורה;
- (7) להציב יעדי שירות לרשות הארצית לעניין שירותי תחבורה ציבורית שאינם באחריות רשות מטרופולינית, אחת לשנה, ולפרסמם באתר האינטרנט של הרשות הארצית;
- (8) לאשר תוכניות תחבורתיות רב-שנתיות ותוכניות עבודה שנתיות שהגישו לה רשויות מטרופוליניות, ולגבש תכניות תחבורתיות רב-שנתיות ותוכניות עבודה שנתיות בתחום התחבורה הציבורית שאינה באחריות של רשות מטרופולינית;

א"ג ע"מ/

7/7/2026

(9) לקבוע אמות מידה לחלוקת התקציב שיוקצה, בכפוף לכל דין, מתקציב המדינה כפי שנקבע בחוק התקציב השנתי, בידי הרשות הארצית לכל אחת מהרשויות המטרופוליניות, ובכלל זה לעניין הקמת נתיבי תחבורה ציבורית, בשים לב לשיקולים תחבורתיים, ברשויות המקומיות שבתחומן, ובפרט ברשויות מקומיות בעלות כוח הצבעה קטן, וכן לחלוקת התקציב שיוקצה כאמור לשם הפעלת קווי שירות למוניות ולאוטובוסים שאינם באחריות של רשות מטרופולינית, לטובת קידום תחבורה ציבורית יעילה, ובכלל זה לשם הפחתת גודש התנועה ;

(10) למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה, ובכלל זה תפקיד שהוטל על המפקח, לפי כל דין, לעניין שירותי תחבורה ציבורית או שירותי תחבורה נוספים והממשקים ביניהם, וכן כל תפקיד לעניין שירותי תחבורה ציבורית שהטיל עליה השר בכפוף להוראות כל דין, ובלבד שלא הוטל בחוק זה או בפקודת התעבורה על רשות מטרופולינית.

(ב) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), ובלי לגרוע מסמכויות הרשויות המטרופוליניות, הרשויות המקומיות והמשרד, רשאית הרשות הארצית –

(1) לתכנן ולהקים מיתקנים תחבורתיים, לרבות חדרי מנוחה לנהגים, ובלבד שאם התכנון וההקמה הם בתחום מטרופולין, תינתן לרשות המטרופולינית הנוגעת בדבר הזדמנות לטעון את טענותיה בעניין זה ;

(2) לתכנן ולהקים שבילי אופניים ונתיבי תחבורה ציבורית, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה, לפי העניין :

(א) לעניין תכנון והקמה בתחום מטרופולין – הרשות המטרופולינית הנוגעת בדבר הסכימה לכך ;

(ב) לעניין תכנון והקמה בתחום רשות מקומית שאינה כלולה ברשות מטרופולינית – ניתנה לרשות המקומית האמורה הזדמנות לטעון את טענותיה בעניין זה.

סימן ב': מנהל הרשות הארצית ועובדיה

מנהל הרשות הארצית 53. (א) השר, באישור הממשלה, ימנה את מנהל הרשות הארצית ; מנהל הרשות הארצית יהיה כפוף במישורין לשר.

(ב) מנהל הרשות הארצית יהיה עובד המדינה.

א"ג ע"מ

7/7/2026

- (ג) תקופת כהונתו של מנהל הרשות הארצית תהיה חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת של שנתיים.
- (ד) הודעה על מינוי מנהל הרשות הארצית תפורסם ברשומות.
- כשירות לכהונה 54. כשיר לכהן כמנהל הרשות הארצית, מי שמתקיימים בו כל אלה:
- (1) הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל;
 - (2) הוא בעל תואר אקדמי בהנדסה אזרחית, תכנון תחבורה, כלכלה, גאוגרפיה, תכנון עירוני, מדיניות ציבורית או ניהול;
 - (3) מתקיים בו אחד מאלה:
- (א) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתפקיד ניהולי בכיר וכן בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחום ניהול, תכנון או תפעול של תחבורה ציבורית;
- (ב) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום ניהול, תכנון או תפעול של תחבורה ציבורית וכן בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בתפקיד ניהולי בכיר;
- (4) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בתפקיד מנהל הרשות הארצית או לא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.
- סמכויות מנהל הרשות הארצית אחראי לניהול הרשות הארצית ולביצוע תפקידיה לפי חוק זה. 55.
- עובדי הרשות הארצית 56. (א) עובדי הרשות הארצית יהיו עובדי המדינה, ויחולו עליהם הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.²²
- (ב) עובדי הרשות הארצית יפעלו לפי הוראות מנהל הרשות הארצית ובפיקוחו.
- (ג) בעלי התפקידים המנויים להלן יהיו עובדי הרשות הארצית:
- (1) המפקח הארצי על התעבורה כמשמעותו בפקודת התעבורה, האחראי לענייני רישוי ואסדרת תחום התחבורה הציבורית;
 - (2) המנהל כהגדרתו בפקודת מסילות הברזל.

²² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

א"ג ע"מ

7/7/2026

סימן ג': פיקוח הרשות הארצית על הרשויות המטרופוליניות

- אמות מידה למילוי 57. (א) מנהל הרשות הארצית יחליט על אמות מידה לקביעת יעדי השירות בידי תפקידי הרשויות המטרופוליניות
- הרשויות המטרופוליניות, ורשאי הוא להחליט על אמות מידה לעניין מתן שירותי התחבורה הציבורית ותכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות לתחבורה ציבורית, לרבות שימושים נלווים, בתחום מטרופולין.
- (ב) לא יחליט מנהל הרשות הארצית על אמות מידה לפי סעיף קטן (א) או על שינוי, אלא לאחר שנתן לכל רשות מטרופולינית הזדמנות להשמיע את טענותיה לפניו, עד למועד שיודיע לה.
- (ג) אמות מידה כאמור בסעיף קטן (א) וכל שינוי בהן יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות הארצית ויימסרו למנהלי הרשויות המטרופוליניות.
- פיקוח על עבודת 58. (א) סבר מנהל הרשות הארצית (בסעיף זה – המנהל) שרשות מטרופולינית אינה ממלאת תפקיד מתפקידיה לפי חוק זה או הוראות לפיו, ובכלל זה פועלת שלא בהתאם לעקרונות מדיניות הממשלה או לעקרונות מדיניות השר, או שלא בהתאם לאמות המידה כאמור בסעיף 57, בניגוד להוראות סעיף 5(ד), או פועלת באופן העלול לפגוע פגיעה מהותית בשירותי התחבורה הציבורית בתחום המטרופולין או מחוץ לתחום האמור, רשאי הוא לשלוח לה הודעה בכתב, ובה יפורטו הפגמים שנפלו לדעתו בהתנהלותה ולדרוש ממנה להעביר את התייחסותה או את השגותיה לגבי הפגמים, בתוך פרק זמן שיקבע בהודעה.
- (ב) הגישה הרשות המטרופולינית התייחסות או השגות כאמור בסעיף קטן (א), יחליט לגביהן המנהל בסמוך ככל האפשר לאחר קבלתן ויודיע לרשות על החלטתו, ואם דרש את תיקון הפגמים – יקבע בהחלטתו את פרק הזמן שבו על הרשות המטרופולינית לעשות כן.
- (ג) מצא המנהל כי הרשות המטרופולינית לא הגישה את התייחסותה או את השגותיה כאמור בסעיף קטן (א) או שלא תיקנה את הפגמים בתוך פרק הזמן שקבע בהחלטתו כאמור בסעיף קטן (ב), וסבר כי הפגמים בהתנהלותה של הרשות פוגעים באופן מהותי ומתמשך ביכולתה למלא את התפקידים וההוראות לפי חוק זה, לפי פקודת התעבורה או לפי פקודת מסילות הברזל, או עלולים לפגוע פגיעה מהותית בשירותי התחבורה הציבורית בתחום המטרופולין או מחוץ לתחום האמור (בסעיף זה – פגמים מהותיים), רשאי הוא לתת לרשות התראה ולפיה עליה לתקן את הפגמים המהותיים, באופן שקבע בהתראה ובתוך פרק הזמן שקבע בה, ואם לא תעשה כן יהיה רשאי להפעיל את סמכויותיו לפי סעיף קטן (ה).

א"ג ע"א/

7/7/2026

(ד) לא ישלח המנהל התראה לפי סעיף קטן (ג) אלא אם כן הודיע השר, לאחר פניית המנהל אליו, כי הפגמים בהתנהלותה של הרשות המטרופוליטית הם פגמים מהותיים, כי אין נסיבות או שיקולים המצדיקים אותם, ובכלל זה שיקולים הקשורים לעלויות, וכי יש הצדקה, בנסיבות העניין, להפעלת סמכויות המנהל לפי סעיף קטן (ה); הודעת השר כאמור תימסר למנהל ולמועצת הרשות.

(ה) לא תיקנה הרשות המטרופוליטית את הפגמים בהתאם להתראה ששלח המנהל לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), רשאי המנהל לפעול לתיקון הפגמים במקומה, לאחר שמסר על כך הודעה בכתב למועצת הרשות ולשר ובה פירט את הפעולות שבכוונתו לבצע; מימון פעולות המנהל לפי סעיף קטן זה יהיה מתקציב הרשות הארצית, אולם אם הפגמים בהתנהלות הרשות המטרופוליטית נובעים מפעולתה בניגוד להוראות לפי חוק זה ובכלל זה אמות המידה כאמור בסעיף 57, או בניגוד לתוכנית העבודה השנתית שלה, תישא הרשות המטרופוליטית במימון הפעולות שבוצעו כאמור, מתקציבה, בהתאם להודעת תשלום שימסור לה המנהל.

סימן ד': הרשות הארצית – הוראות כלליות

תקציב הרשות הארצית 59. (א) תקציב הרשות הארצית ייקבע בחוק התקציב השנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, בסעיף תקציב נפרד כמשמעותו בחוק התקציב השנתי.

(ב) הממונה על סעיף תקציב הרשות הארצית, לעניין חוק יסודות התקציב, יהיה מנהל הרשות הארצית; אין באמור כדי לגרוע מכפיפות מנהל הרשות הארצית לשר לפי סעיף 53(א).

התקשרות בעסקאות 60. בלי לגרוע מהוראות סעיף 6 לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951²³, לשם ביצוע תפקידי הרשות הארצית כאמור בסעיף 52, מנהל הרשות הארצית יחד עם חשב המשרד או יחד עם חשב הרשות הארצית, מורשים לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו-5 לחוק האמור, למעט עסקאות במקרקעין, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.

פרק ו': תיקונים עקיפים

תיקון פקודת התעבורה 61. בפקודת התעבורה²⁴ –

²³ ס"ח התשי"א, עמ' 52.

²⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשפ"ו, עמ' 361.

א"ג ע"מ

7/7/2026

(1) בסעיף 70ב(ג), בסופו יבוא "ולעניין רשות מקומית שמספר תושביה הרשומים במרשם האוכלוסין אינו עולה על 350,000, למעט ירושלים, תל-אביב-יפו וחיפה – ביום י"ח בסיוון התשפ"ט (1 ביוני 2029)";

(2) בסעיף 170ב –

(א) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילה "אלא" יבוא "אלא לפי יחידות זמן של 15 דקות; הוראות סעיף קטן זה יחולו החל מתום שעת החניה הראשונה";

(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "שר הפנים, בהסכמת השר ובאישור" יבוא "השר, באישור";

(3) בסעיף 71ד(א), ברישה, אחרי "בתחנות אוטובוס" יבוא "למעט בתחנות אוטובוס כאמור בסעיף 77יח";

(4) בסעיף 77 –

(א) בסעיף קטן (א1), במקום "120,000" יבוא "140,000";

(ב) בסעיף קטן (א2), ברישה, במקום "120,000" יבוא "140,000";

(ג) אחרי סעיף קטן (א3) יבוא:

"(א4) על אף האמור בסעיף קטן (א3), לעניין רשות מקומית שמספר תושביה הרשומים במרשם האוכלוסין אינו עולה על 350,000, למעט ירושלים, תל-אביב-יפו וחיפה, תהיה תקופת המעבר כאמור באותו סעיף קטן עד יום י"ח בסיוון התשפ"ט (1 ביוני 2029).";

(5) בסעיף 77ה, אחרי "רשות ציבורית אחרת" יבוא "למעט רשות מטרופולינית כהגדרתה בסעיף 77ו";

(6) אחרי סעיף 77ה יבוא:

"פרק שמיני: 1: רשויות מטרופוליניות

סימן א': הגדרות

הגדרות – פרק 177. בפרק זה –
שמיני 1

א"ג ע"א

7/7/2026

"חוק רשויות תחבורה ציבורית" – חוק רשויות
תחבורה ציבורית (רשויות מטרופוליניות
ורשות ארציות), התשפ"ו–2026²⁵;

"מועד ההקמה", של רשות מטרופולינית, "מועד
תחילת פעילות", של רשות מטרופולינית,
"הרשות הארצית", "רשות מטרופולינית"
או "רשות", "תחום המטרופולין" –
כהגדרתם בחוק רשויות תחבורה ציבורית;

"מסילת ברזל מקומית" – כהגדרתה בסעיף 46
לפקודת מסילות הברזל;

"צירי רשות" ו"צירי ניהול תנועה" – הדרכים
שנקבעו כצירי רשות וכצירי ניהול תנועה
בידי רשות התימרון המרכזית, לפי סעיף
77ג;

"קו שירות", למוניות או לאוטובוסים – קו שירות
לרבות קו שירות מותאם ביקוש;

"רישיון לנסיעת שירות" – כהגדרתו בסעיף 14ז;

"רשות תימרון מטרופולינית" – רשות תימרון
שנתונות לה, בין השאר, סמכויות תימרון
לגבי תמרורי תחבורה ציבורית האמורים
בהודעה לעניין קביעת לוח תמרורים
שנקבעה בהתאם להוראות לפי פקודה זו,
כולם או חלקם, בתחום המטרופולין.

**סימן ב': סמכויות רשות מטרופולינית לעניין קווי שירות למוניות
ולאוטובוסים**

²⁵ ס"ח התשפ"ו, עמ' ...

א"ג ע"מ

7/7/2026

סמכות רשות 77. (א) על אף ההוראות לפי פקודה זו, כל
מטרופולינית לעניין הסמכויות הנתונות למפקח על התעבורה לפי
קו שירות למוניות פקודה זו והתקנות לפיה, לעניין קו שירות למוניות,
לעניין רישיון קו שירות למוניות או לעניין רישיון
לנסיעת שירות, ולעניין בעלי רישיונות כאמור, יהיו
נתונות לרשות מטרופולינית לעניין קווי שירות
למוניות שכל מסלולם בתחום המטרופולין, ולעניין
הרישיונות ובעלי הרישיונות כאמור לגבי קווים
אלה, והסמכויות האמורות לא יהיו נתונות עוד
למפקח על התעבורה, והכול ממועד תחילת
הפעילות של הרשות המטרופולינית.

(ב) לעניין האמור בסעיף קטן (א), כל הוראה
בפקודה או בתקנות לפיה, שעניינה קווי שירות,
רישיונות או בעלי רישיונות כאמור, החלה על
המפקח על התעבורה או כלפיו, תחול על הרשות
המטרופולינית או כלפיה, לפי העניין, בשינויים
המחויבים ובשינויים אלה:

(1) בסעיפים 14טז ו-14טז, במקום
"באתר האינטרנט של משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים" יקראו "באתר
האינטרנט של הרשות המטרופולינית";

(2) בסעיף 14טז, סעיף קטן (ב) – לא
ייקרא.

א"ג ע"מ/

7/7/2026

סמכות רשות 77ח. (א) על אף ההוראות לפי פקודה זו, כל
מטרופולינית לעניין הסמכויות הנתונות למפקח על התעבורה לפי
קו שירות פקודה זו והתקנות לפיה, לעניין קו שירות
לאוטובוסים, לעניין רישיון קו שירות לאוטובוסים
ולעניין בעל רישיון כאמור, יהיו נתונות לרשות
מטרופולינית לעניין קווי שירות לאוטובוסים שכל
מסלולם בתחום המטרופולין, ולעניין הרישיונות
ובעלי הרישיונות כאמור לגבי קווים אלה,
והסמכויות האמורות לא יהיו נתונות עוד למפקח
על התעבורה, והכול ממועד תחילת הפעילות של
הרשות המטרופולינית; לעניין זה, כל הוראה
בפקודה או בתקנות לפיה, שעניינה קווי שירות,
רישיונות או בעלי רישיונות כאמור, החלה על
המפקח על התעבורה או כלפיו, תחול על הרשות
המטרופולינית או כלפיה, לפי העניין, בשינויים
המחויבים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) הסמכות לקביעת תנאים ברישיון קו
שירות לאוטובוסים או למתן הוראות,
לעניין שכר נסיעה, כרטיסי נסיעה והסדרי
תשלום אחרים, והסמכות לקבוע תנאים
להסמכת נציג בעל הרישיון לפי סעיף 61ב(ב),
לא יוקנו לרשות המטרופולינית לפי הוראות
הסעיף הקטן האמור;

(2) הסמכות לקביעת תנאי ברישיון קו
שירות לאוטובוסים בעניינים שנקבעו
בתקנות מכוח סעיף 71(א7), והסמכויות לפי
פקודה זו לצורך אכיפת התנאי, יהיו נתונות
למפקח על התעבורה.

א"ג ע"מ

7/7/2026

(ג) לשם מתן רישיונות קו שירות לאוטובוסים לפי סעיף זה, תנהל הרשות המטרופוליטית הליך תחרותי, שיויוני ופומבי; הליך כאמור ינוהל בהתאם להחלטות הממשלה לעניין זה, אם ישנן וכתוקפן מזמן לזמן.

סמכות רשות 77ט. (א) (1) המפקח על התעבורה רשאי להורות לרשות מטרופוליטית לעניין קו חוץ מטרופוליני להפעלת קו שירות למוניות או לאוטובוסים שחלקו נמצא בתחום המטרופולין וחלקו מחוץ לתחום האמור (בסעיף זה – קו חוץ מטרופוליני), לאחר שנתן לה הזדמנות לטעון את טענותיה בעניין.

(2) הורה המפקח על התעבורה כאמור בפסקה (1), יהיו נתונות לרשות המטרופוליטית, לעניין אותו קו שירות, לעניין הרישיונות לגביו ולעניין בעלי הרישיונות כאמור, הסמכויות כאמור בסעיף 77ז או 77ח, לפי העניין, והכול מהמועד שהמפקח על התעבורה הורה כאמור או ממועד תחילת הפעילות של הרשות המטרופוליטית, לפי המאוחר (בסעיף זה – המועד הקובע), ובכפוף להעברת המימון לפעילות הקו כפי שהיה ערב המועד הקובע, לתקציב הרשות המטרופוליטית, ובלי לגרוע מהוראות כל דין.

(3) המפקח על התעבורה יפרסם הודעה באתר האינטרנט של הרשות הארצית על קווים חוץ מטרופוליניים שעברו לאחריות רשות מטרופוליטית לפי סעיף קטן זה ועל המועד הקובע.

א"ג ע"מ

7/7/2026

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), המפקח על התעבורה רשאי להורות לרשות המטרופולינית, לאחר שנתן לה הזדמנות לטעון את טענותיה בעניין, לשנות או לבטל הוראה שנתנה לבעל רישיון קו חוץ מטרופוליני, אם מצא כי הדבר נחוץ לשם מניעת פגיעה מהותית בשירות הניתן על ידי בעל הרישיון; הוראה כאמור תינתן בכתב בצירוף נימוקים.

תשלום תמלוגים 77. על אף האמור בסעיף 71א, בעל רישיון קו שירות ותשלומים אחרים למוניות או לאוטובוסים שנתנה רשות בידו בעל רישיון שנתנה רשות מטרופולינית והתשלומים האחרים האמורים באותו סעיף לרשות המטרופולינית.

הוראות לעניין 77א. (א) בסעיף זה – רישיונות קווי שירות קיימים

"הסכם הפעלה קיים" – הסכם הפעלה שנחתם בין בעל רישיון קו שירות למוניות או לאוטובוסים ובין המדינה, שהיה בתוקף ערב מועד תחילת הפעילות של הרשות המטרופולינית, כפי שתוקן מזמן לזמן, לרבות תקופת הארכה של הסכם ההפעלה שלגביה קיימת זכות ברירה;

"רישיון קיים" – רישיון קו שירות למוניות או לאוטובוסים, שניתן בהתאם להסכם הפעלה קיים;

"תקופת המעבר" – התקופה שממועד תחילת הפעילות של הרשות המטרופולינית עד תום תקופת הסכם ההפעלה הקיים, ללא תקופות הארכה של הסכם ההפעלה שלגביהן קיימת זכות ברירה שלא מומשה לפני מועד תחילת הפעילות.

(ב) על אף האמור בסימן זה –

א"ג ע"א/

7/7/2026

(1) בתקופת המעבר, הסמכות לגבי הסכם הפעלה קיים, רישיון קיים ובעל רישיון כאמור, לעניין קו שירות שכל מסלולו בתחום המטרופולין, וכן לגבי רישיונות לנסיעת שירות באותו קו שירות שלגביו ניתן הרישיון הקיים, תועבר לרשות המטרופולינית, אם החליט על כך המפקח על התעבורה בהסכמת בעל הרישיון הקיים ובהתאם לתנאי הסכם ההפעלה הקיים;

(2) בתום תקופת המעבר, תועבר לרשות המטרופולינית הסמכות לגבי הסכם הפעלה קיים, רישיון קיים ובעל רישיון כאמור, לעניין קו שירות שכל מסלולו בתחום המטרופולין, וכן לגבי רישיונות לנסיעת שירות באותו קו שירות שלגביו ניתן הרישיון הקיים, שטרם הועברו כאמור בפסקה (1), בכפוף להסכמת בעל הרישיון ובהתאם לתנאי הסכם ההפעלה הקיים.

(ג) הועברה הסמכות לרשות המטרופולינית לפי סעיף זה, רשאי המפקח על התעבורה, לאחר שנתן לרשות המטרופולינית הזדמנות לטעון את טענותיה, להורות לה לשנות או לבטל הוראה שנתנה לבעל רישיון קיים, אם מצא כי הדבר נחוץ לשם מניעת פגיעה מהותית בשירות הניתן על ידי בעל הרישיון; הוראה כאמור תינתן בכתב בצירוף נימוקים.

א"ג ע"א/

7/7/2026

(ד) רשות מטרופולינית רשאית לפנות למפקח על התעבורה בבקשה לחלט ערבות, כולה או חלקה, שהפקיד בעל רישיון קו שירות למוניות או לאוטובוסים בידי המפקח לגבי הסכם הפעלה קיים או רישיון קיים, שהועבר לסמכות הרשות המטרופולינית כאמור בסעיף קטן (ב) או בסעיף 77ט, לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו, ובהתאם לתנאי סעיף 14ג.

סימן ג': סמכויות רשות מטרופולינית לעניין מיתקן תחבורתי

סמכות רשות מטרופולינית לעניין מיתקן תחבורתי 77יב. (א) (1) על אף ההוראות לפי פקודה זו, כל הסמכויות הנתונות למפקח על התעבורה לפי פקודה זו והתקנות לפיה, לעניין מיתקן תחבורתי, רישיון למיתקן תחבורתי ומפעיל מיתקן כאמור, יהיו נתונות לרשות מטרופולינית לעניין מיתקן תחבורתי בתחום המטרופולין שהמפקח על התעבורה הורה לרשות, בהודעה מנומקת בכתב ולאחר שנתן לרשות המטרופולינית הזדמנות לטעון את טענותיה, כי תהיה אחראית לגביו ולעניין רישיון מיתקן כאמור ומפעיל המיתקן, והסמכויות האמורות לא יהיו נתונות עוד למפקח, בכפוף להוראות בסעיף קטן (ב), והכול מהמועד שבו המפקח על התעבורה הורה כאמור או ממועד תחילת הפעילות של הרשות המטרופולינית, לפי המאוחר (בסעיף זה – המועד הקובע), ובכפוף להעברת המימון לפעילותו של המיתקן התחבורתי כפי שהיה ערב המועד הקובע, לתקציב הרשות המטרופולינית, ובלי לגרוע מהוראות כל דין.

א"ג ע"א

7/7/2026

(2) הועברה הסמכות כאמור בפסקה (1), תחול על הרשות או כלפיה, לפי העניין, כל הוראה בפקודה זו או בתקנות לפיה שעניינה מיתקן תחבורתי, רישיון למיתקן תחבורתי או מפעיל מיתקן כאמור, החלה על המפקח על התעבורה או כלפיו, בשינויים המחויבים.

(ב) העביר המפקח על התעבורה את סמכויותיו לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא להורות לרשות המטרופולינית להפעיל את סמכויותיה לפי סעיף 16ב בכל הנוגע לקו שירות שאינו בסמכותה, אם ראה שמתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 16ב(א).

סימן ד': סמכויות רשות מטרופולינית בצירי רשות ובצירי ניהול תנועה

קביעת צירי רשות 77ג. (א) רשות תימרור מרכזית, בהסכמת המפקח על וצירי ניהול תנועה התעבורה, תקבע, בהודעה שתפורסם ברשומות בתחום המטרופולין בצירוף מפה, את הדרכים שיהיו צירי רשות וצירי ניהול תנועה בתחום המטרופולין.

(ב) קביעת דרך כציר כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה לאחר שמיעת נציגי הרשויות המקומיות אשר הציר האמור עובר בתחומן, ובהתחשב בין השאר בשיקולים האלה:

- (1) היקף התחבורה הציבורית העוברת באותה דרך או הצפויה לעבור בה;
- (2) היקף התנועה של כלי רכב באותה דרך;
- (3) קרבה של הדרך למיתקן תחבורתי, והשפעתה על הנגישות אליו;
- (4) השפעתה של הדרך על תנועת כלי הרכב בציר רשות אחר.

א"ג ע"א/

7/7/2026

(ג) הודעה ראשונה לפי סעיף קטן (א) תפורסם
בתוך חמישה חודשים ממועד ההקמה של הרשות
המטרופולינית.

(ד) על שינוי בקביעה לפי סעיף קטן (א) יחולו
הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים.

77ד. רשות מטרופולינית תהיה רשות תימרוור כמפורט
להלן, לפי העניין :
סמכות רשות
מטרופולינית
כרשות תימרוור

(1) לעניין צירי רשות – רשות תימרוור
מטרופולינית ;

(2) לעניין צירי ניהול תנועה – רשות תימרוור
מקומית לניהול תנועה.

77טו. (א) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), כל הסמכויות
הנתונות לרשות מקומית לפי סעיף 1א27(א) ו-1א27
יהיו נתונות לרשות מטרופולינית לעניין צירי רשות
וצירי ניהול תנועה בתחום המטרופולין, ממועד
תחילת הפעילות של הרשות המטרופולינית ; לעניין
זה, הוראות סעיף 1א27(ב) עד (יב) והתקנות לפי
סעיף 1א27(יד) החלות על הרשות המקומית או
עובד הרשות המקומית או כלפיהם, יחולו על
הרשות המטרופולינית או עובד הרשות
המטרופולינית שהוסמך לכך או כלפיהם, בשינויים
המחויבים ובשינויים אלה :

סמכות רשות
מטרופולינית
לאכיפת עבירות
תעבורה והפרות
תעבורה באמצעות
מצלמות

(1) הסמכות למסור הודעת תשלום קנס
או הודעה על החלטה להטיל קנס לפי סעיף
1א27(ב) עד (ג) תהיה נתונה למפקח שמנהל
הרשות המטרופולינית הסמיכו לכך מקרב
עובדי הרשות המטרופולינית, ובלבד
שמתקיימים בו כל אלה :

א"ג ע"א/

7/7/2026

(א) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת מנהל הרשות המטרופולינית, לשמש כמפקח;

(ב) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה, כפי שהורה השר;

(ג) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר, ככל שהורה;

(2) האחריות לשמירת הצילומים ברשות המטרופולינית לפי סעיף 1א27(ח) תהיה נתונה למנהל הרשות המטרופולינית או לעובד הרשות המטרופולינית שהוא הסמיכו לכך;

(3) הקנסות שהטילה הרשות המטרופולינית או שהטיל בית משפט בשל הפעלת סמכות הרשות כאמור, ישולמו, לפי סעיף 1א27(יא), לקופת הרשות;

(4) אישור להפעלת סמכויות הרשות המטרופולינית לפי סעיף 1א27(יב) יינתן בידי מועצת הרשות.

(ב) (1) רשות מטרופולינית תפעיל את סמכותה לפי סעיף זה לעניין אכיפה בתחום רשות מקומית מסוימת במקום אותה רשות מקומית, לאחר שנתנה לנציגי הרשות המקומית אשר ציר הרשות או ציר ניהול התנועה עובר בתחומה לטעון את טענותיהם, רק אם שוכנעה כי הדבר דרוש לשם אכיפה יעילה של עבירות תעבורה והפרות תעבורה באחד או יותר מהצירים האמורים.

א"ג ע"א

7/7/2026

(2) החליטה הרשות המטרופוליטית על הפעלת סמכותה כאמור בפסקה (1), תפרסם הודעה על כך, בצירוף מפה, באתר האינטרנט שלה וברשומות, וכל עוד היא מפעילה את סמכותה כאמור, לא תפעיל הרשות המקומית את סמכותה לפי סעיף 1א27 באותם צירים.

(ג) הפעילה רשות מטרופוליטית את סמכותה לפי סעיף קטן (ב), תבחן אחת לשלוש שנים את השבת הסמכות לעניין ציר רשות או ציר ניהול תנועה לרשות המקומית שבתחומה הפעילה את סמכותה כאמור; שוכנעה הרשות המטרופוליטית כי הרשות המקומית הנוגעת בדבר תאכוף עבירות תעבורה והפרות תעבורה באותו ציר באופן יעיל, תפרסם הודעה על השבת הסמכות לרשות המקומית, בצירוף מפה, באתר האינטרנט שלה וברשומות, וממועד פרסום ההודעה כאמור – תחדל להפעיל את סמכותה לפי סעיף קטן (א), והרשות המקומית תפעיל את סמכותה לפי סעיף 1א27 באותם צירים.

סמכות רשות מטרופוליטית להתקין חוקי עזר בעניין העמדת רכב וחנייתו	77טז. (א) על אף האמור בסעיף 77, הסמכות להתקין חוקי עזר לעניין צירי רשות וצירי ניהול תנועה בתחום מטרופולין לפי סעיף 77(א)(2) עד (5) יהיו נתונות לרשות המטרופוליטית ממועד תחילת הפעילות שלה, והוראות הסעיף האמור, למעט סעיפים קטנים (א1) עד (א3) שבו, יחולו בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
---	--

(1) התקנת חוקי העזר, למעט לפי סעיף קטן (א)(4), אינה טעונה הסכמת שר הפנים והשר;

(2) השיקול המרכזי בקביעת חוקי העזר יהיה עידוד השימוש בתחבורה ציבורית;

א"ג ע"מ

7/7/2026

(3) בסעיף קטן (א)(3)(ב), במקום "ראש הרשות המקומית" יקראו "מנהל הרשות המטרופולינית";

(4) בסעיף קטן (א)(4), במקום "אגרות או תשלומים בעד הרחקת הרכב" יקראו "תשלומים בעד העלויות שהרשות המקומית נשאה בהן בשל הרחקת הרכב החונה במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק" ובסופו יקראו "חוקי עזר כאמור לא יותקנו אלא אם כן פנתה הרשות המטרופולינית לשר הפנים ולשר, והם לא הודיעו על התנגדותם לחוק העזר, בתוך 60 ימים ממועד פניית הרשות המטרופולינית; הודיעו השרים על התנגדותם, לא יותקן חוק העזר".

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), כל עוד לא התקינה הרשות המטרופולינית חוקי עזר לגבי צירי רשות וצירי ניהול תנועה שבתחום המטרופולין, מכוח סמכותה לפי סעיף קטן (א), לגבי כל העניינים המנויים באותו סעיף קטן, ימשיכו להיות הסמכויות להתקנת חוקי עזר כאמור בסעיף 77 נתונות למועצה של עירייה או של מועצה מקומית גם לגבי הצירים האמורים, לפי התנאים כאמור באותו סעיף, וימשיכו לחול לגבי צירים אלה חוקי העזר שהתקינה, ולא יהיה תוקף לחוק עזר שהתקינה רשות מטרופולינית שאינו נוגע לכל העניינים כאמור.

א"ג ע"א/

7/7/2026

(ג) התקינה רשות מטרופולינית חוקי עזר מכוח סמכותה לפי סעיף זה, יראו את חוקי העזר שהתקינה לעניין כל דין כחוקי עזר שהתקינה מועצה של עירייה או של מועצה מקומית לפי סעיף 77, ובכלל זה לעניין סמכויות פיקוח ואכיפה, לעניין הקנסות שתגבה הרשות המקומית בשל הפרת חוקי העזר ולעניין גביית תשלומים בשל העלויות שנגרמו לרשות המקומית עקב נקיטת האמצעים לגבי רכב החונה במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק.

סימן ה': סמכויות נוספות

מרכז מידע 77ז. (א) רשות מטרופולינית תקים, תפעיל או תנהל מרכז מידע מטרופוליני לתחבורה ציבורית (בסעיף זה – מרכז מידע מטרופוליני) לשם מתן מידע לציבור על שירותי תחבורה ציבורית בקווי שירות למוניות ולאוטובוסים ובמסילת ברזל מקומית, שמסלולם, כולו או חלקו, עובר בתחום המטרופולין; לעניין זה יהיו נתונות לרשות המטרופולינית כל הסמכויות הנתונות למפקח על התעבורה ולמנהל לפי סעיף 71ב, ולפי סעיף 53א לפקודת מסילות הברזל לעניין מסילת ברזל מקומית, וההוראות לפי הסעיפים האמורים החלות על המפקח על התעבורה והמנהל או כלפיהם יחולו על הרשות או כלפיה, לפי העניין, בשינויים המחויבים, וכן יחולו לעניין זה הוראות סעיפים 71ה ו-71ז, בשינויים המחויבים, ולעניין מסילת ברזל מקומית – כתחולתם לפי סעיף 53א לפקודת מסילות הברזל; בסעיף קטן זה, "המנהל" – המנהל שמונה לפי סעיף 2א לפקודת מסילות הברזל לעניין מסילת ברזל מקומית.

א"ג ע"א

7/7/2026

(ב) בלי לגרוע מסמכויות המפקח על התעבורה לעניין מרכז המידע הארצי לתחבורה ציבורית, ועל אף האמור בסעיף 71ב(ג) ו-ד), הוקם מרכז מידע מטרופוליני, תעביר הרשות המטרופולינית למפקח את כל המידע שנמסר לה לפי סעיף קטן (א), והמפקח על התעבורה יפרסם את המידע במרכז המידע הארצי כאמור בסעיף 71ב.

שילוט אלקטרוני 77יח. (א) רשות מטרופולינית תכין תוכנית שנתית להצבת שילוט אלקטרוני בתחנות אוטובוס, כאמור בסעיף 71ד(א), בתחום המטרופולין, ותציב שילוט אלקטרוני בהתאם לתוכנית כאמור, שיכלול גם מידע לעניין קווי שירות שאינם בתחום סמכותה של הרשות המטרופולינית, כפי שהעביר לה המפקח על התעבורה; הרשות המטרופולינית תהיה אחראית לתחזוקה מלאה של כל שלט שהציבה בתחום המטרופולין.

(ב) המידע בשילוט האלקטרוני כאמור בסעיף קטן (א) יהיה בהתאם לאמות מידה שיקבע המפקח על התעבורה, ואם לא קבע המפקח אמות מידה כאמור – בהתאם להנחיות שקבעה הרשות המטרופולינית, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 71ה, בשינויים המחויבים.

א"ג ע"א

7/7/2026

מתן שירותים
במערכת הסעת
המונים

77יט. בלי לגרוע מהוראות סעיף 46 מט לפקודת מסילות
הברזל, רשות מטרופולינית רשאית לפעול בשם
המדינה, לרבות לעניין ייזום או תכנון, בעניינים
הנוגעים למערכת הסעת המונים שאינה מסילתית,
ובכלל זה לרכבל שדמי הנסיעה בו מוסדרים
בהוראות לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים, התשנ"ו-1996, שמסלולה, כולו או
חלקו, בתחום המטרופולין, אם המדינה התקשרה
עם הרשות המטרופולינית בהסכם לעניין זה, ובלבד
שלא יועברו לפי התקשרות כאמור סמכויות לפי דין
ובכלל זה לעניין מתן היתרים ורישיונות או
סמכויות פיקוח ואכיפה."

תיקון פקודת
מסילות הברזל

62. בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972²⁶, אחרי סעיף 46 מח
יבוא :

"סימן י"ד: מתן שירותים על ידי רשות מטרופולינית

מתן שירותים על
ידי רשות
מטרופולינית

46מט. רשות מטרופולינית רשאית לפעול בשם המדינה,
לרבות לעניין ייזום או תכנון, בעניינים הנוגעים
למסילת ברזל מקומית שמסלולה, כולו או חלקו,
בתחום המטרופולין, אם המדינה התקשרה עם
הרשות המטרופולינית בהסכם לעניין זה, ובלבד
שלא יועברו לפי התקשרות כאמור סמכויות לפי
דין, ובכלל זה לעניין למתן היתרים ורישיונות או
סמכויות פיקוח ואכיפה, ולמעט סמכויות לפי סעיף
53א; בסעיף זה, "רשות מטרופולינית" ו"תחום
המטרופולין" – כהגדרתם בחוק רשויות תחבורה
ציבורית (רשויות מטרופוליניות ורשות ארצית),
התשפ"ו-2026.²⁷

תיקון חוק בתי
משפט לעניינים
מינהליים

63. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000²⁸, בתוספת הראשונה,
בפרט 14, בסופו יבוא :

²⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשפ"ו, עמ' 372.

²⁷ ס"ח התשפ"ו, עמ'

²⁸ ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשפ"ו, עמ' 562.

א"ג ע"א/

7/7/2026

"(ח) החלטה של רשות לפי חוק רשויות תחבורה ציבורית (רשויות מטרופוליטיות ורשות ארצית), התשפ"ו-2026, למעט החלטה של הממשלה או החלטה של שר לפי החוק האמור.²⁹"

פרק ז': ביצוע ותקנות, תחילה והוראות מעבר

- ביצוע ותקנות 64. השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו; תקנות לפי סעיף זה שעניינן תקציב רשות מטרופוליטית יותקנו בהסכמת שר האוצר.
- תחילה 65. (א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (בפרק זה – יום התחילה).
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –
- (1) תחילתם של סעיפים 70ב(2) ו-77 לפקודת התעבורה, כנוסחם בחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה (בפרק זה – יום הפרסום);
- (2) תחילתו של סעיף 70ב1 לפקודת התעבורה, כנוסחו בחוק זה, ארבעה חודשים מיום הפרסום;
- (3) תחילתו של פרט (1) לתוספת הראשונה ביום י"ד בטבת התשפ"ט (1 בינואר 2029).
- (ג) אמות מידה ראשונות לפי סעיף 52(א)(9) יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות הארצית עד יום התחילה.
- (ד) חברי מועצת רשות מטרופוליטית שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית, יכול שימונו לפני יום התחילה.
- תקנות ראשונות 66. (א) תקנות ראשונות לעניין רשות תימרו מטרופוליטית כהגדרתה בסעיף לעניין רשות תימרו בתקנות כאמור יוקנו לרשות התימרו המטרופוליטית בין השאר סמכויות לקביעת הסדרי תנועה הקשורים לתחבורה ציבורית באופן שיאפשר לרשות המטרופוליטית למלא את תפקידיה לפי חוק זה.

²⁹ ס"ח התשפ"ו, עמ'...

א"ג ע"א/

7/7/2026

(ב) כל עוד לא הותקנו תקנות כאמור בסעיף קטן (א), רשות מטרופולינית תהיה רשות תימרור מקומית לניהול תנועה בצירי הרשות בתחום המטרופולין וכן תמונה להיות רשות תימרור מקומית לגבי תמרורי תחבורה ציבורית האמורים בהודעה לעניין קביעת לוח תמרורים שנקבעה בהתאם להוראות לפי פקודת התעבורה, כולם או חלקם, בתחום המטרופולין, ויחולו עליה ההוראות לפי פקודת התעבורה לעניין הפעלת סמכויותיה כרשות תימרור מקומית לניהול תנועה או רשות תימרור מקומית, לפי העניין.

67. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומנהל הרשות – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית שהוקמה מכוח החלטת הממשלה 3988, ופעלה ערב יום התחילה, יראו אותה, לעניין סעיף 51, כאילו הוקמה לפי חוק זה; בסעיף זה, "החלטת הממשלה 3988" – החלטת ממשלה מס' 3988 מיום כ"ב בכסלו התשע"ב (18 בדצמבר 2011).

(ב) על אף האמור בסעיף 54, מי שכהן כראש הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד, ערב יום התחילה, יכהן מיום התחילה כמנהל הרשות הארצית, בהתאם לתקופת מינויו ולתנאיה.

פרק ח': הוראות מיוחדות לעניין רשות מטרופולינית ירושלים

68. הגדרות – פרק ח' – בפרק זה –

"העברת הפעילות" – העברת כל הנכסים, החובות והזכויות של העמותה בהתאם להוראות פרק זה;

"נכסים, חובות וזכויות" – מקרקעין, מיטלטלין, זכויות וטובות הנאה, חובות והתחייבויות, התקשרויות או עסקאות מכל סוג שהוא, ובכלל זה סכומים שעיריית ירושלים התחייבה בהסכם, לרבות הסכם עם צד שלישי, להעביר לעמותה;

"העמותה" – העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני – ירושלים (ע"ר).

69. העברת פעילות העמותה (א) נוסף על האמור בסעיף 4, לא יפרסם יושב ראש מועצת רשות מטרופולינית ירושלים הודעה בדבר מועד תחילת פעילותה של רשות מטרופולינית ירושלים, אלא אם כן הושלמה העברת הפעילות של העמותה בהתאם להוראות פרק זה.

(ב) העברת הפעילות מהעמותה לרשות מטרופולינית ירושלים טעונה את אישור שר האוצר, בהתייעצות עם השר; ואלה התנאים למתן אישור כאמור:

א"ג ע"מ/א

7/7/2026

(1) חתימה על הסכם בין הממשלה, רשות מטרופולינית ירושלים, עיריית ירושלים והעמותה, המסדיר, בהתאמות המתחייבות, את ההעברה של השירותים שנותנות העמותה או עיריית ירושלים באמצעות העמותה למדינה, ערב יום הפרסום, לאחריות רשות מטרופולינית ירושלים, וכן מסדיר את מעמד הנכסים, החובות והזכויות של העמותה;

(2) הסדרת מלוא חובותיה והתחייבויותיה של העמותה.

(ג) ניתן אישור כאמור בסעיף קטן (ב), יפרסם שר האוצר ברשומות הודעה בדבר מתן האישור, ובמועד פרסום ההודעה (בפרק זה – מועד המעבר) יחולו הוראות אלה:

(1) כל הנכסים, החובות והזכויות של העמותה, כפי שיהיו באותה העת, יועברו לרשות מטרופולינית ירושלים, ויראו אותם כנכסים, חובות וזכויות של רשות מטרופולינית ירושלים;

(2) כל הליך משפטי של העמותה או נגדה שהיה תלוי ועומד באותה העת וכן כל עילה לתביעה שעמדה לעמותה או נגדה באותה העת, ונותרו לאחר הסדרת החובות וההתחייבויות של העמותה, יוסיפו לעמוד בתוקפם ויראו אותם כאילו הם של רשות מטרופולינית ירושלים או נגדה, לפי העניין.

(ד) (1) מי שהיה עובד העמותה ערב יום הפרסום, לרבות המנהל הכללי של העמותה (בסעיף קטן זה – המנהל הכללי המכהן), יהיה לעובד הרשות המטרופולינית ירושלים החל ממועד המעבר (להלן – עובד עובר), ובלבד שערב מועד המעבר היה עובד של העמותה, ועל אף האמור בכל דין, הוא לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל המעבר.

(2) כל הזכויות שהיו לעובד עובר ערב מועד המעבר, והתקבלו כדין, יישמרו לו ויראו אותן כזכויות הנובעות מעבודתו ברשות מטרופולינית ירושלים, ובלבד שאושרו לפי הוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב.

(3) המנהל הכללי המכהן יהיה המנהל הכללי של רשות מטרופולינית ירושלים, ויחולו עליו הוראות חוק זה, אולם יראו אותו כאילו תקופת כהונתו החלה לפי חוק זה במועד תחילת פעילותה של הרשות.

(ה) לאחר העברת מלוא הנכסים, החובות והזכויות כאמור בסעיף קטן (ג), תפעל העמותה לפירוקה מרצון בהתאם להוראות כל דין.

א"ג ע"מ/

7/7/2026

(ו) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא נחתם הסכם כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או לא הוסדרו מלוא חובותיה והתחייבויותיה של העמותה כאמור בסעיף קטן (ב)(2), בתוך שנתיים מיום הפרסום, יפרסם יושב ראש מועצת רשות מטרופולינית ירושלים הודעה בדבר מועד תחילת פעילותה של הרשות המטרופולינית בהתאם להוראות סעיף 4; שר האוצר, בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי, בצו, להאריך את התקופה האמורה בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת.

(ז) פרסם יושב ראש מועצת רשות מטרופולינית ירושלים הודעה לפי סעיף קטן (ו), רשאית רשות מטרופולינית ירושלים, במשך שנתיים מיום תחילת פעילותה, להציע למי שערב יום תחילת הפעילות כאמור היה עובד של העמותה להיות עובד של רשות מטרופולינית ירושלים, בפטור ממכרז, ובלבד שאם נקבעו לתפקיד המוצע תנאי סף לפי הוראות חוק זה – הוא עומד בתנאים כאמור; ואולם, הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מינוי בעלי תפקידים לפי סימן ו' לפרק ג'; עובד שיתקבל לעבודה ברשות מטרופולינית ירושלים לפי סעיף קטן זה, יראו אותו כעובד חדש של רשות מטרופולינית ירושלים, והרשות האמורה לא תהיה חייבת בכל חוב הנוגע לזכות הנובעת מתקופת עבודתו של העובד בעמותה.

הוראת מעבר לעניין 70. רשות מטרופולינית ירושלים רשאית, במשך שנתיים ממועד הקמתה, להציע למי שערב יום התחילה היה עובד של המרכז לניהול תנועה ירושלים בעיריית ירושלים, להיות עובד של רשות מטרופולינית ירושלים, בפטור ממכרז, ובלבד שאם נקבעו לתפקיד המוצע תנאי סף לפי הוראות חוק זה – הוא עומד בתנאים כאמור; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מינוי בעלי תפקידים לפי סימן ו' לפרק ג'; עובד שיתקבל לעבודה ברשות מטרופולינית ירושלים לפי סעיף זה יראו אותו כעובד חדש של רשות מטרופולינית ירושלים, והרשות האמורה לא תהיה חייבת בכל חוב הנוגע לזכות הנובעת מתקופת עבודתו של העובד במרכז לניהול תנועה ירושלים בעיריית ירושלים.

פרק ט': הוראות מיוחדות לעניין רשות מטרופולינית גוש דן

א"ג ע"א/

7/7/2026

71. בקשת גריעה על אף האמור בסעיפים 2(ג) ו-3(א) ו-ה), החל ממועד ההקמה של רשות מטרופולינית גוש דן ועד יום י"ד באדר התשפ"ט (1 במרץ 2029), רשאי ראש רשות מקומית הכלולה ברשות מטרופולינית כאמור, שאינה העיר הראשית במטרופולין גוש דן, לפנות לשרים בבקשה מנומקת בכתב לגרוע את הרשות המקומית שהוא מכהן בה מהרשות המטרופולינית, ובלבד שאין בגריעה המבוקשת כדי לקטוע את הרצף הגאוגרפי בין הרשויות המקומיות הכלולות ברשות המטרופולינית (בסעיף זה – בקשת גריעה); הוגשה בקשת גריעה, יתקן השר, בצו, את התוספת הראשונה בהתאם לבקשת הגריעה, ובלבד שאין בגריעה כדי לקטוע את הרצף הגאוגרפי בין הרשויות המקומיות הכלולות ברשות המטרופולינית, ובכלל זה יעדכן את כוח ההצבעה של חברי המועצה לפי סעיף 18, בהתאם לנתונים הידועים באותה העת.
72. ועדת איתור לעניין מינוי מנהל הרשות מונה יושב ראש ראשון למועצת רשות מטרופולינית גוש דן בהתאם להוראות סעיף 16 וכל עוד הוא מכהן כאמור באותו סעיף, יקראו את סעיף 27 כך שאחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
- "(ג) על אף האמור ברישה של סעיף קטן (ג), חברי ועדת האיתור הנוספים יהיו שניים או יותר מקרב חברי המועצה שהם חברי מועצה מטעם רשות מקומית, שתבחר המועצה, ועובד המשרד שמונה כאמור בסעיף 9(א)(2)(ב)(1) יהיה משקיף בוועדת האיתור."
73. הוראות לעניין כהונת יושב ראש מועצה ראשון (א) בתקופה שממועד בחירתו של יושב ראש ראשון למועצת הרשות שאינו יושב ראש שמונה לפי הוראות סעיף 16, ועד מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה, כפי שפורסמו כאמור בסעיף קטן (ב), יקראו את הסעיפים המנויים להלן בשינויים המפורטים לצידם:
- (1) בסעיף 2(ב), בסופו יקראו "ולעניין רשות מטרופולינית גוש דן – גם שינויים שבהם ייקראו הוראות סעיפים 15(א), 21(ג) ו-1(ד)(1)";
- (2) בתוספת הראשונה, בפרט (1), אחרי פרט משנה (ה) יבוא:
- "(ו) בתקופה שממועד בחירתו של יושב ראש ראשון למועצת הרשות שאינו יושב ראש שמונה לפי הוראות סעיף 16, ועד מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה, כפי שפורסמו כאמור בסעיף 73(ב), יקראו לעניין רשות מטרופולינית גוש דן את הסעיפים שלהלן כך:

א"ג ע"מ/

7/7/2026

(1) בסעיף 15(א), בסופו יבוא "על אף האמור, לממלא מקומו של היושב ראש הראשון של מועצת רשות מטרופולינית גוש דן ייבחר חבר המועצה מטעם רשות מקומית שזכה בסך כוח ההצבעה שאחרי סך כוח ההצבעה שבו זכה מי שנבחר כיושב ראש; ואולם, לא נבחר ממלא מקום באופן זה, ימנה יושב ראש המועצה הנבחר את ממלא מקומו, מקרב חברי המועצה מטעם רשות מקומית";

(2) בסעיף 21, בסעיף קטן (ג), במקום "יישלח" יקראו "ייקבע בהסכמת ממלא מקום יושב ראש מועצת הרשות ויישלח", ובסעיף קטן (ד)(1), במקום "המחזיקים שליש" יקראו "המחזיקים 40%".

(ב) מועצת הרשות המטרופולינית גוש דן תפרסם הודעה ברשומות על מועד בחירתו של יושב ראש מועצת הרשות הראשון שאינו יושב ראש שמונה כאמור בסעיף 16, וכן תפרסם הודעה ברשומות על מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה של יושב ראש מועצת הרשות האמור, בסמוך לתום תקופת כהונתו.

הרכב רשות 74. בתקופה שמיום התחילה ועד יום י"ג בטבת התשפ"ט (31 בדצמבר 2028), מטרופולינית גוש דן יקראו את פרט (1) לתוספת הראשונה כך: וכוח הצבעה

"(1) רשות מטרופולינית גוש דן

(א) העיר הראשית במטרופולין: תל-אביב-יפו.

(ב) הרשויות המקומיות הכלולות ברשות המטרופולינית: תל-אביב-יפו, בני ברק, חולון, רמת גן, בת ים, הרצליה, גבעתיים, רמת השרון, קריית אונו.

(ג) תחום המטרופולין: תחום הרשויות המקומיות הכלולות ברשות המטרופולינית.

(ד) שיעור כוח ההצבעה של כל אחד מחברי המועצה של הרשות המטרופולינית שהם חברי מועצה מטעם רשות מקומית:

א"ג ע"מ

7/7/2026

רשות מקומית	אם מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית שכוח ההצבעה שלהם יחד הוא 20%	אם מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית שכוח ההצבעה שלהם יחד הוא 10%	אם לא מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית
תל-אביב-יפו	30.4%	34.2%	38.0%
בני ברק	10.6%	11.9%	13.2%
חולון	10.3%	11.6%	12.9%
רמת גן	8.4%	9.4%	10.5%
בת ים	6.5%	7.3%	8.1%
הרצליה	5.2%	5.8%	6.5%
גבעתיים	2.5%	2.9%	3.2%
רמת השרון	3.2%	3.6%	4.0%
קריית אונו	2.9%	3.3%	3.6%

(ה) הרוב המיוחד מכוח ההצבעה של כלל חברי המועצה הדרוש להחלטות בעניינים האמורים בסעיף 3(ב)(5) ו-(ד) לחוק : 60%.

עדכון ראשון של 75. לעניין פרט (1) לתוספת הראשונה כנוסחו מיום י"ד בטבת התשפ"ט (1 בינואר 2029), ועל אף האמור בסעיף 18(ד), עדכון ראשון של כוח ההצבעה לפי אותו סעיף יפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות הארצית לא יאוחר מיום י"ג בטבת התשפ"ט (31 בדצמבר 2028).

תוספת ראשונה

(סעיף 2(ב) ו-(ג))

(1) רשות מטרופולינית גוש דן

(א) העיר הראשית במטרופולין : תל אביב יפו.

(ב) הרשויות המקומיות הכלולות ברשות המטרופולינית : תל-אביב-יפו, בני ברק, חולון, רמת גן, בת ים, הרצליה, גבעתיים, רמת השרון, ראשון לציון, קריית אונו.

(ג) תחום המטרופולין : תחום הרשויות המקומיות הכלולות ברשות המטרופולינית.

א"ג ע"מ

7/7/2026

(ד) שיעור כוח ההצבעה של כל אחד מחברי המועצה של הרשות המטרופוליטית שהם חברי מועצה מטעם רשות מקומית :

רשות מקומית	אם מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית שכוח ההצבעה שלהם יחד הוא 20%	אם מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית שכוח ההצבעה שלהם יחד הוא 10%	אם לא מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית
תל-אביב-יפו	25.7%	28.9%	32.1%
בני ברק	9.0%	10.1%	11.2%
חולון	8.7%	9.9%	11.0%
רמת גן	7.1%	8.0%	8.9%
בת ים	5.5%	6.2%	6.9%
הרצליה	4.4%	4.9%	5.5%
גבעתיים	2.2%	2.5%	2.7%
רמת השרון	2.7%	3.0%	3.4%
ראשון לציון	12.3%	13.8%	15.3%
קריית אונו	2.4%	2.7%	3.0%

(ה) הרוב המיוחד מכוח ההצבעה של כלל חברי המועצה הדרוש להחלטות בעניינים האמורים בסעיף 3(ב)(5) ו-(ד) : 60%.

(2) רשות מטרופוליטית ירושלים

(א) העיר הראשית במטרופולין : ירושלים.

(ב) הרשויות המקומיות הכלולות ברשות המטרופוליטית : ירושלים, אבו גוש, צור הדסה, מטה יהודה, קריית יערים.

(ג) תחום המטרופולין : תחום הרשויות המקומיות המנויות הכלולות ברשות המטרופוליטית.

(ד) שיעור כוח ההצבעה של כל אחד מחברי המועצה של הרשות המטרופוליטית שהם חברי מועצה מטעם רשות מקומית :

א"ג ע"מ/

7/7/2026

רשות מקומית	אם מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית שכוח ההצבעה שלהם יחד הוא 20%	אם מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית שכוח ההצבעה שלהם יחד הוא 10%	אם לא מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית
ירושלים	72.5%	81.5%	90.7%
אבו גוש	0.5%	0.6%	0.6%
צור הדסה	0.7%	0.8%	0.8%
מטה יהודה	5.9%	6.6%	7.3%
קרית יערים	0.4%	0.5%	0.6%

(ה) הרוב המיוחד מכוח ההצבעה של כלל חברי המועצה להחלטות הדרוש להחלטות בעניינים האמורים בסעיף 3(ב)(5) ו-(ד):

אם מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית שכוח ההצבעה שלהם יחד הוא 20%	אם מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית שכוח ההצבעה שלהם יחד הוא 10%	אם לא מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית
72.9%	82%	91.3%

(3) רשות מטרופולינית חיפה

(א) העיר הראשית במטרופולין : חיפה.

(ב) הרשויות המקומיות הכלולות ברשות המטרופולינית : חיפה, קריית ים, קריית מוצקין, קריית ביאליק, קריית אתא, טירת כרמל, נשר, רכסים, זבולון.

(ג) תחום המטרופולין : תחום הרשויות המקומיות הכלולות ברשות המטרופולינית.

(ד) שיעור כוח ההצבעה של כל אחד מחברי המועצה של הרשות המטרופולינית שהם חברי מועצה מטעם רשות מקומית :

א"ג ע"מ

7/7/2026

רשות מקומית	אם מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית שכוח ההצבעה שלהם יחד הוא 20%	אם מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית שכוח ההצבעה שלהם יחד הוא 10%	אם לא מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית
חיפה	41.8%	47%	52.2%
קריית ים	6%	6.7%	7.5%
קריית מוצקין	6.1%	6.9%	7.6%
קריית ביאליק	7%	7.8%	8.7%
קריית אתא	7.9%	8.9%	9.9%
טירת כרמל	3.5%	4%	4.4%
נשר	3.9%	4.4%	4.9%
זבולון	2.1%	2.4%	2.7%
רכסים	1.7%	1.9%	2.1%

(ה) הרוב המיוחד מכוח ההצבעה של כלל חברי המועצה הדרוש להחלטות בעניין האמור בסעיף 3(ב)(5):

אם מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית שכוח ההצבעה שלהם יחד הוא 20%	אם מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית שכוח ההצבעה שלהם יחד הוא 10%	אם לא מונו חברי מועצה שאינם חברי מועצה מטעם רשות מקומית
43.5%	48.9%	54.3%

תוספת שנייה

(סעיף 3(א) ו-(ו))

(1) מטרופולין באר שבע.

א"ג ע"א/

7/7/2026

מספר פנימי: 2227218
נספח מס' מ-1822/א'

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור

להצעת חוק רשויות תחבורה ציבורית (רשויות מטרופוליניות ורשות ארצית), התשפ"ו-2026

* הערה: אם תתקבל הסתייגות המצריכה זאת, ימוספרו יתר הוראות החוק ויתוקנו ההפניות אליהן בהתאם.

להלן שמות חברי הכנסת המסתייגים לפי קבוצות:

- קבוצת יש עתיד – חברי הכנסת יאיר לפיד, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', מיכל שיר סגמן, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק, רון כץ, מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון, ירון לוי, עדי עוז, עוז חיים
- קבוצת העבודה – חברי הכנסת מרב מיכאלי, נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן מרום
- קבוצת יהדות התורה – חברי הכנסת יצחק גולדקנופף, משה גפני, מאיר פרוש, אורי מקלב, יעקב טסלר, יעקב אשר, יצחק פינדרוס

הסתייגויות

לסעיפים 1 ו-2

אין הסתייגויות

לסעיף 3

קבוצת יהדות התורה מציעה:

1. בסעיף קטן (א)(1), במקום "ושמיעת הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר" יבוא "ולאחר שניתנה לרשויות המקומיות הנוגעות בדבר תקופה של 60 ימים לפחות למסור את עמדתן בנוגע לעניין בכתב ולהשמיע את טענותיהן בעל פה, אם ביקשו זאת."

לסעיף 4

קבוצת יהדות התורה מציעה:

2. בפסקה (1), בסופה יבוא "וכן מינתה ממונה הגנת הפרטיות, ממונה פניות הציבור וממונה נגישות".

לסעיפים 5 עד 8

אין הסתייגויות

א"ג ע"א/

7/7/2026

לסעיף 9

קבוצת יש עתיד, קבוצת העבודה וחבר הכנסת איתן גינזבורג מציעים:

3. בסעיף קטן (א)(2)(ב), במקום פסקת משנה (ב) יבוא:
- "(ב) נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה, לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965."

קבוצת יהדות התורה מציעה:

4. בסעיף קטן (א)(2)(ב), אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:
- "(ג) נציג ציבור בעל מומחיות בנגישות לאנשים עם מוגבלות בתחבורה ציבורית, שימונה לפי הליך פומבי."

לסעיף 10

אין הסתייגויות

לסעיף 11

קבוצת יש עתיד, קבוצת העבודה וחבר הכנסת איתן גינזבורג מציעים:

5. בפסקה (3), אחרי "ולפרסמם לציבור" יבוא "אחרי פרסום טיוטת היעדים להערוך הציבור".

לסעיף 12

אין הסתייגויות

לסעיף 13

קבוצת יש עתיד, קבוצת העבודה וחבר הכנסת איתן גינזבורג מציעים:

6. ברישה, במקום "לשתי תקופות כהונה נוספות של חמש שנים כל אחת" יבוא "לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד".

לסעיפים 14 ו-15

אין הסתייגויות

לסעיף 16

קבוצת יהדות התורה מציעה:

7. בסעיף קטן (א), אחרי "רשאי השר" יבוא "באישור ועדת הכלכלה".

א"ג ז"א

7/7/2026

לסעיפים 17 עד 48

אין הסתייגויות

לסעיף 49

קבוצת יש עתיד, קבוצת העבודה וחבר הכנסת איתן גינזבורג מציעים:

8. אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) רשות מטרופולינית תעביר את הדין וחשבון השנתי לוועדת הכלכלה בתוך 30 ימים ממועד אישורו, והוועדה תקיים בו דיון בתוך שלושה חודשים ממועד ההעברה כאמור."

לסעיפים 50 עד 60

אין הסתייגויות

לסעיף 61

קבוצת יש עתיד, קבוצת העבודה וחבר הכנסת איתן גינזבורג מציעים:

9. בפסקה (6), בסעיף 77ח(ב) המוצע, פסקה (2) – תימחק.

קבוצת יהדות התורה מציעה:

10. בפסקה (6), בסעיף 77ח המוצע, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) רשות מטרופולינית לא תציע למפקח על התעבורה, לא תמליץ לו ולא תבקש ממנו לקבוע תנאי ברישיון קו שירות לאוטובוסים הנוגע לעניין מהעניינים שנקבעו בתקנות מכוח סעיף 71(א7), אם יש בתנאי כאמור משום הוספה, הגדלה או הרחבה של השירות ביום מנוחה."

חבר הכנסת יעקב מרגי מציע:

11. בפסקה (6), בסעיף 77ח המוצע, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) אין בהוראות חוק רשויות תחבורה ציבורית או בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות לפי סעיף 71(א7) או כדי להקנות סמכות להפעלת שירותי תחבורה ציבורית בימי מנוחה מכוח פקודת מסילות הברזל או מכוח כל דין אחר; על אף הוראות החוק האמור וכל דין אחר, רשות מטרופולינית, מועצת רשות מטרופולינית, רשות מקומית או מי שפועל מטעמן לא מוסמכים להתיר, להפעיל, להסדיר, לתכנן, לממן, לתת רישיון או לאשר הפעלת שירות תחבורה ציבורית בימי מנוחה; לעניין זה, "שירות תחבורה ציבורית" – לרבות קווי שירות לאוטובוסים, קווי שירות למוניות, רכבת מקומית, רכבת ארצית, מטרופולינית, מערכת להסעת המונים וכל אמצעי תחבורה אחר."

א"ג ע"א/

7/7/2026

לסעיפים 62 עד 75

אין הסתייגויות

בקשות רשות דיבור

חברי הכנסת מנסור עבאס, ווליד טאהא, ואליד אלהואשלה, אימאן ח'טיב יאסין, יאסר חוג'יראת, איימן
עודה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף, סמיר בן סעיד, אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני
סובה, שרון ניר, יוליה מלינובסקי, חמד עמאר
